

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2012/9808

Acusados: Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
João José de Araújo Pereira Pavel
Joel Musman
José Renato de Camargos
Vinci Equities Gestora de Recursos

Ementa: Uso indevido de informação privilegiada – Manipulação de preço de ações preferenciais. Absoluções e Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente:

- 1.1. Afastar os pedidos de reconsideração da decisão do Colegiado da CVM que rejeitou por unanimidade as propostas de celebração de termo de compromisso formuladas por Borgari Gestão de Investimentos Ltda., João José de Araújo Pereira Pavel, Joel Musman e José Renato de Carmargos; e
- 1.2. Rejeitar a nova proposta de celebração de termo de compromisso apresentada pela Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

2. No mérito:

- 2.1. Com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1º da Lei nº 6.385/76, utilizado o voto de qualidade conferido ao Presidente da Sessão, aplicar à **Vinci Equities Gestora de Recursos** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$500.000,00**, pela prática de manipulação de preços das ações preferenciais da Sanepar, em infração ao item I, combinado com o item II, alínea b, da Instrução CVM nº 08/79;
- 2.2. Por unanimidade, **Absolver** os acusados **Bogari Gestão de Investimentos Ltda., João José de Araújo Pereira Pavel, Joel Musman e José Renato de Camargos** da imputação de uso de informação privilegiada ao negociar ações preferenciais da SANEPAR, em suposta infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o §1º, art. 13, da Instrução CVM nº 358/02.

O Colegiado deliberou, ainda, comunicar o resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº107/2013 (fls. 1.248 dos autos)

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o

disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Proferiram defesas orais os advogados *Luiz Alberto Colonna Rosman*, representante da Bogari Gestão de Investimentos Ltda.; *Luiz Antonio de Sampaio Campos*, representando o acusado João José de Araújo Pavel, e *Luiz Leonardo Cantidiano*, representando a Vinci Equities Gestora de Recursos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/9808

Acusados: José Renato de Carmargos
Joel Musman
João José de Araújo Pereira Pavel
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

Assunto: Uso de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o disposto no §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02. Manipulação de preço de valor mobiliário, em infração ao item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM nº 08/79.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:

1. Trata-se de Termo de Acusação ("**Acusação**") elaborado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("**SMI**"), em face de José Renato de Carmargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari Gestão de Investimentos Ltda. ("**Bogari**") e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("**Vinci**"), por uso de informação privilegiada na negociação de ações preferenciais de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná S/A ("**Sanepar**" ou "**Companhia**"), em período anterior à divulgação de Fato Relevante referente ao reajuste das tarifas dos serviços prestados pela Companhia, havido em 16.02.12.

2. A SMI também formulou acusação em face da Vinci por ter manipulado o preço das ações preferenciais da Sanepar (SAPR4) no período compreendido entre 27.12.11 e 16.02.12. Segundo a Acusação, a Vinci vendia pequenos lotes de ações toda vez que o preço do ativo atingia determinado valor, com o intuito de manter a cotação das ações da Sanepar controlada dentro de um intervalo de preço pré-determinado por ela, o que teria permitido a gestora adquirir as ações por um preço inferior.

II – Da Origem:

3. O presente processo teve origem¹ em reclamações de investidores sobre eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações de emissão da Sanepar, em razão da repentina valorização das cotações ocorrida anteriormente à divulgação do Fato Relevante que tratou do reajuste tarifário da Companhia (fls. 01 a 07).

4. Para apurar os fatos trazidos nas reclamações, a SMI requereu² da BMF&Bovespa a listagem das negociações envolvendo as ações da Sanepar entre 03.01.11 e 29.02.12 (fls. 08 e 09), bem como expediu ofícios³ à Companhia, solicitando informações sobre os eventos que antecederam a divulgação do aludido Fato Relevante e as pessoas envolvidas (fls. 12 e 13; 58 e 59; 91 e 92). As informações reunidas serviram de base para o Termo de Acusação (“**TA**”) elaborado pela SMI, cujos principais aspectos estão a seguir descritos.

III - Dos Fatos:

5. Em 15.12.11 foi convocada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Sanepar para deliberar sobre o Planejamento Estratégico 2012-2014, elaborado pela Diretoria Executiva.

6. Em 21.12.11 o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Planejamento Estratégico (fl.99). O referido documento previa o reajuste de 16% das tarifas de saneamento básico da Sanepar, a vigorar a partir de março de 2012, bem como trazia informações sobre os demonstrativos financeiros relativos ao exercício de 2011 (fls. 144 a 147).

7. No mesmo dia 21.12.11, às 16 horas e 18 minutos, a Sanepar divulgou Fato Relevante (“**FR**”) sobre a aprovação do Planejamento Estratégico de 2012-2014, sem mencionar a perspectiva de reajuste de tarifas, dando ênfase apenas ao Programa de Investimentos da Companhia, conforme texto a seguir reproduzido:

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração, na 8ª/2011 Reunião Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2011, aprovou o Processo de Planejamento Estratégico da Companhia, que engloba o Programa de Investimentos para o período de 2012 a 2014. O Programa de Investimentos para os anos de 2012 a 2014 contempla recursos próprios e financiados, nos valores de (2012 – R\$ 498,2 milhões, 2013 – R\$ 773,5 milhões e 2014 – R\$ 664,2 milhões).

8. Em 16.02.12, a Sanepar divulgou Fato Relevante informando que reajustaria os valores de suas tarifas de saneamento básico em 16,5%, a partir de 19.03.12, excetuando-se a tarifa social, que não sofreria alteração (fl. 51).

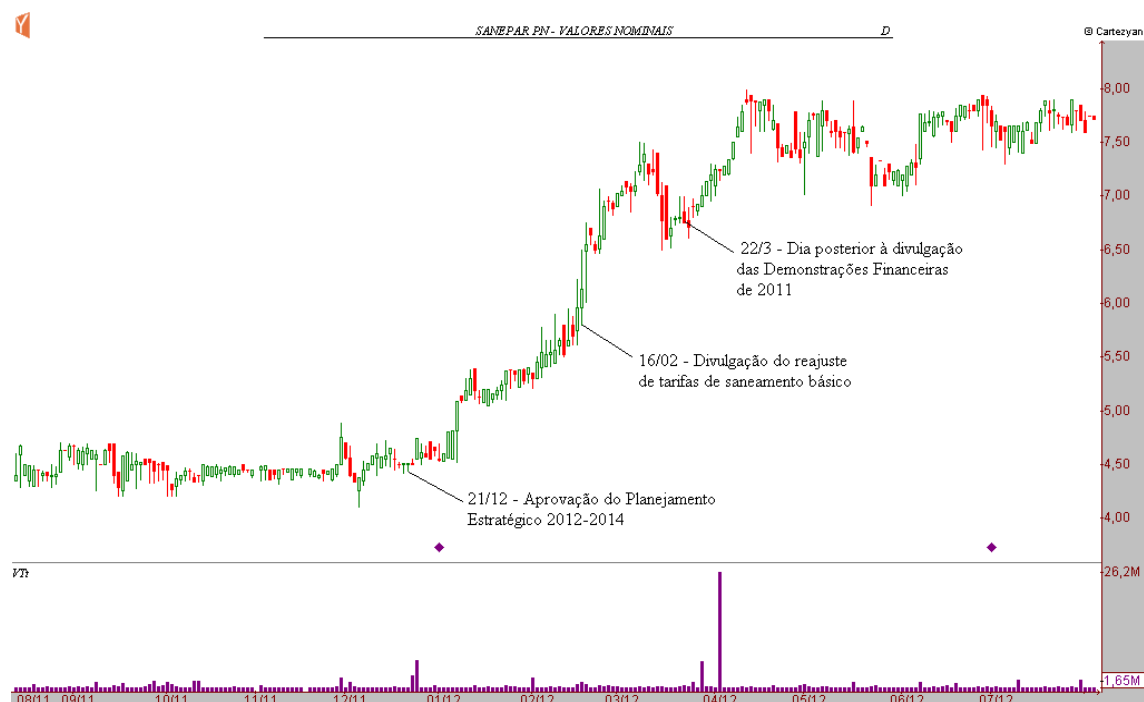
9. Questionada⁴ sobre a cronologia dos eventos que antecederam a divulgação do Fato Relevante de 16.02.12, a Sanepar respondeu que (93 a 99):

- a) *Em 3 de janeiro de 2012, o Diretor-Presidente solicitou à Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico – APE, C. T., que elaborasse o processo de solicitação de reajuste das tarifas dos serviços de água e esgoto junto ao Instituto das Águas do Paraná;*
- b) *No dia 4 de janeiro de 2012, a Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico C.T. solicitou à E. C. R. a elaboração para a solicitação de reajuste das tarifas dos serviços de água e esgoto, contendo um Parecer Técnico com justificativas para embasar a solicitação, o qual foi concluído e entregue no dia 10.01.2012;*
- c) *Com o processo concluído, a Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico C. T., no dia 16 de janeiro de 2012, encaminhou o referido processo para aprovação em Reunião de Diretoria – REDIR;*
- d) *No dia 17 de janeiro de 2012, na 002/2012 Reunião de Diretoria – REDI - foi aprovado o processo para solicitação de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto;*
- e) *A primeira reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de janeiro de 2012, aprovou o encaminhamento do processo de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto ao Instituto das Águas do Paraná;*
- f) *Em 26 de janeiro de 2012, de acordo com a Correspondência DP 42/2012, a SANEPAR encaminhou o processo com a solicitação de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto para aprovação do Instituto de Águas do Paraná;*
- g) *O Diretor de Regulação e Fiscalização do Instituto das Águas do Paraná elaborou um parecer sobre a proposta de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto;*
- h) *No dia 14 de fevereiro de 2012, os senhores J. L. S. e M. K. Z., do Instituto das Águas do Paraná, emitiram informação com a resposta sobre análise dos índices e das planilhas apresentados pela SANEPAR;*
- i) *A reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de Águas do Paraná do dia 14 de fevereiro de 2012 aprovou por unanimidade o reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto, tendo a mesma terminada após o fechamento do mercado;*
- j) *No dia 15 de fevereiro de 2012, no período noturno, de acordo com o Decreto nº 3.839 do Estado do Paraná, o Senhor Governador C. A. R. autorizou a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a reajustar tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e remoção e coleta de esgotos sanitários e demais serviços por ela prestados, a vigorar nas contas vencíveis a partir do dia 19 de março de 2012, exceto a tarifa social que não será reajustada;*
- k) *Em 16 de fevereiro de 2012, às 14h53min, a SANEPAR recebeu, por fax, cópia do Decreto nº 3.839, de 15 de fevereiro, que autorizava a companhia tomar as providências para o aumento das tarifas de água e esgoto, que somente entraria em vigor em trinta dias após sua divulgação. A companhia elaborou e divulgou o Fato Relevante, comunicando a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, a BM&FBOVESPA e o mercado em geral sobre o reajuste dos serviços de água e esgoto;*

l) Ainda no dia 16 de fevereiro de 2012, foi solicitada a publicação nos jornais de publicações legais da Companhia, publicação esta que circulou no dia 17.02.2012, no Diário Oficial do Estado do Paraná, Gazeta do Povo e Valor Econômico.

10. Para verificar as oscilações havidas na cotação da SAPR4, a SMI elaborou o gráfico a seguir, no qual apresenta a evolução dos preços de fechamento diários das ações no período de outubro de 2011 a julho de 2012 (as barras na extremidade inferior representam o volume negociado em reais por dia de pregão):

Gráfico 1 – Preços diários de fechamento de SAPR4 (outubro/2011 a julho/2012).



11. A SMI destaca que o preço das cotações das ações preferenciais da SANEPAR aumentou 32,15% no período compreendido entre a aprovação do Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração da Sanepar (21.12.11) e o dia anterior à divulgação do Fato Relevante referente ao reajuste das tarifas (15.02.12).

12. A área técnica também aduz que, após a divulgação das demonstrações financeiras elaboradas pela Sanepar relativas ao exercício social de 31.12.11, que apresentou o lucro líquido de R\$ 249,2 milhões (aumento de 83,9% em relação ao lucro de 2010), as ações preferenciais se valorizaram consistentemente até 16.04.12.

13. A SMI registra que o Planejamento Estratégico já apontava resultado líquido reprogramado para o ano de 2011 de R\$ 243,586 milhões e pondera que a ciência desse resultado representaria posse de informação privilegiada, na medida em que teria acesso às projeções de resultados financeiros ainda não divulgados ao mercado.

14. Reunidas essas informações - a lista⁵ de pessoas que tiveram acesso antecipado ao Fato Relevante de 16.02.12 e das pessoas que negociaram com as ações da Sanepar antes do Fato - a SMI questionou os envolvidos e concluiu que as pessoas a

seguir descritas teriam feito uso de informação privilegiada na negociação de SAPR4, pelas seguintes razões.

III.1 – Do Uso de Informação Privilegiada na Negociação de Ações SAPR4 (fls. 1.191 a 1.230).

III.1.i) – Das pessoas envolvidas

a) José Renato de Camargos e Joel Musman

15. Ao ser questionado, o Diretor de Relações com Investidores (“**DRI**”) da Andrade Gutierrez Concessões S/A (“**AGC**”) e Conselheiro da Sanepar, R. T. de F., afirmou⁶ que teve acesso ao Planejamento Estratégico durante a reunião do Conselho de Administração da Sanepar ocorrida em 21.12.11 e que o referido documento ficou disponível na AGC a partir do dia seguinte, conforme explicações a seguir transcritas (fls. 241 a 244):

Planejamento Estratégico da Sanepar para o período de 2012-2014. Este documento foi apresentado na reunião do Conselho de Administração da Sanepar, em 21.12.2011, em Curitiba, na qual R. T. de F. que ocupa o cargo de conselheiro estava presente e tomou conhecimento do documento. Portanto, a partir de quinta-feira, 22 de dezembro de 2011, este documento estava na AG Concessões.

Os funcionários da AG Concessões, como empresa holding, acompanham, em maior ou menor grau, o investimento indireto na Sanepar e, portanto, podem ter tomado conhecimento, em alguma medida, deste documento. Entretanto, considerando a época do ano, véspera de natal e o recesso entre natal e ano novo que é realizado pela AG Concessões, que fica fechada durante este período, o efetivo conhecimento deste documento deve ter se dado a partir de janeiro de 2012. As pessoas listadas no Anexo I integram os quadros da AG Concessões. Não é possível, entretanto, precisar as datas nem o nível do acesso a este documento.

É importante registrar que especificamente no tocante a reajuste de tarifas, os planejamentos estratégicos da Sanepar sempre assumiram algum reajuste de tarifa, cabendo ressaltar que esta previsão muitas vezes ou não se verificou, ou se verificou em percentual diferente daquele que se assumiu no planejamento estratégico.

16. Ao cotejar as informações prestadas por R. T. de F. com as pessoas que negociaram com ações de emissão da Sanepar, a SMI constatou que José Renato de Camargos, gerente de projetos da AGC e membro do Conselho de Administração da Dominó Holdings S/A⁷ (“**Dominó**”) até 1999, havia adquirido, no mesmo dia em que o Planejamento Estratégico ficou disponível na AGC (22.12.11), 20.000 ações SAPR4 pelo preço médio de R\$ 4,50 por ação. A área técnica destaca que essas foram as únicas negociações dele com ações SAPR4 entre 04.01.10 e 24.04.12.

17. Ao ser indagado⁸ sobre as razões que o levaram a adquirir ações preferenciais da Sanepar, José Renato de Camargos justificou as negociações da seguinte maneira (fls. 234 e 235):

Faço o acompanhamento regular de várias empresas e, dentre aquelas que detêm concessões de serviços públicos, as que atuam no setor de água e saneamento recebem minha atenção especial, à vista da minha experiência profissional. Nessa análise, valho-me de indicações levantadas por meio de meus estudos técnicos, conforme buscarei mostrar mais adiante.

O sistema que utilizo para operar no mercado de ações não recomenda que as aquisições, ou desmobilizações, se deem de forma paulatina, o que significa dizer que o meu padrão de

negociação consiste em fazer compras e vendas, sempre há indicação técnica, atestada pelo sistema gráfico, em blocos integrais de um mesmo papel, nunca em lotes parciais.

Opero lotes de ações com valores compreendidos entre R\$ 50.000,00 e R\$ 150.000,00. No caso das aquisições de SAPR4, o montante investido foi de R\$90.000,00, que representa 12% do valor que destino para operações por meio do sistema "home broker", ou 5% do montante que destino para investimentos no mercado de capitais, incluindo Fundos de Investimentos em geral.

*Os gráficos a seguir, somados a estudos e compreensão do sistema **"METASTOCK"**⁹, atestam a recomendação de compra de SAPR4 em dezembro de 2011, após um período de quase seis meses de estagnação do papel. Como deve ser de conhecimento de V.Sas., o sistema **"METASTOCK"** permite a customização de preferências para a sua utilização.*

A minha atividade profissional nos últimos 20 anos me permitiu desenvolver conhecimento expressivo dos setores de água e de saneamento, além de infraestrutura de forma geral, inclusive no que tange à avaliação de empresas e investimentos e análise de seu desempenho operacional.

[...] os Srs. R. T. de F., N. B. F. R. e J. M. são colegas de trabalho. Todos nós integramos o quadro de funcionários da AGC.

18. A SMI detectou ainda que Joel Musman, gerente de desenvolvimento de negócios da AGC, adquiriu 10.500 ações SAPR4 pelo preço médio de R\$ 5,16 por ação no período compreendido entre 23.12.11 e 15.02.12. Indagado¹⁰, Joel Musman justificou suas negociações conforme a seguir resumido (fls.227 e 228):

Negocio regularmente ações de várias empresas e em especial aquelas que detêm concessões de serviços públicos ou do setor de energia. Na análise, valho-me, inicialmente, do meu conhecimento do setor, conforme informado acima e, de forma geral, de indicações levantadas por meio de estudos técnicos e leitura de análises disponibilizadas por diferentes entidades do mercado de capitais (Charles Schwab, Merrill Lynch, Bloomberg, Benzinga, Motley Fool, UBS, Credit Suisse Hedging Griffo, Ágora, Itaú Personnalité, etc.).

No caso específico da Sanepar, chamo especial atenção de V.Sa. para um fato de notória publicidade, representado pelas disputas entre a gestão estadual anterior (Governo R. R., no Paraná) e o sócio privado da referida concessionária, Dominó Holdings S.A. ("Dominó").

Meu acompanhamento mais minucioso do caso decorre do fato de que a empresa em que trabalho, Andrade Gutierrez Concessões S.A., é detentora de 27,5% do capital social da Dominó. Ocorre que, conforme amplamente divulgado na imprensa, o novo Governo do Estado do Paraná declarou inúmeras vezes a sua intenção de por fim às disputas em torno da validade do acordo de acionistas da Sanepar, o que tornou-se o principal motivo para a minha maior atratividade pelos papéis da referida Concessionária, diante da certeza de que a Dominó tem, agora, boas chances de voltar a colaborar com a gestão da empresa, que, com isso, poderia ter uma melhora substancial em seus resultados e em seu valor de mercado.

Infelizmente, por motivo de viagens constantes a trabalho, que me mantiveram por longos períodos no exterior, perdi o momento de compra quando, no primeiro semestre de 2011, as ações pularam do patamar de R\$2,80 para em torno de R\$4,00. Naquele momento pensei que o dividendo que seria declarado pela Concessionária não justificava o preço da ação, no curto prazo.

No dia 22 de dezembro de 2012, em conversas com o Sr. José Renato de Camargos, amigo pessoal e colega de trabalho, com quem convivo na Andrade Gutierrez há mais de 10 anos, me informou que suas análises gráficas indicavam momento de compra. Apenas à guisa de informação, o Sr. J. Renato é estudioso das técnicas voltadas à análise de gráficos de tendências e comportamento de mercado para lastrear suas decisões de investimento.

[...] os Srs. R. T. de F. e N. B. F. R. são colegas de trabalho. Todos nós integramos o quadro de funcionários da AGC.

19. A partir das respostas de Joel Musman, a SMI questionou¹¹ novamente R. T. de F. a respeito do acesso ao Planejamento Estratégico da Sanepar pelos funcionários da AGC José Renato de Camargos e Joel Musman, tendo ele respondido que:

Desde julho de 2009 até meados de 2012, os Srs. Joel Musman e José Renato de Camargos dedicavam-se, em tempo quase integral e exclusivo, ao gerenciamento do Aeroporto Internacional Juan Santamaria, na Cidade de San José, na Costa Rica, na qualidade de representantes da Companhia [AGC] no projeto.

Dessa forma, não é possível afirmar que os referidos funcionários tenham tomado conhecimento efetivo do documento relativo ao Planejamento Estratégico, especialmente porque eles estavam dedicados a outros projetos e menos ainda o grau de profundidade do conhecimento aferido pelos mesmos.

20. Reunidos esses fatos, a SMI consignou no TA que “a data em que José Renato de Camargos realizou operações, 22.12.2011, é a mesma em que o Planejamento Estratégico ficou disponível para os funcionários da Andrade Gutierrez Concessões. E como iniciou suas operações com ações preferenciais de emissão da Sanepar às 16h33min (final do pregão do dia 22.12.2011), há fortes indícios de que teve acesso ao Planejamento Estratégico antes de realizar tais operações. Portanto, diante dos fatos descritos, há elementos para afirmar que o investidor utilizou informação privilegiada ao negociar com ações preferenciais de emissão da SANEPAR”.

21. Concluiu ainda que “assim como José Renato de Camargos, Joel Musman, por ser membro da Andrade Gutierrez Concessões, teve acesso ao Planejamento Estratégico da SANEPAR no dia 22.12.2012, conforme a resposta [de R. T. de F.] ao OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº061/12. Além disso, os dois investidores são amigos pessoais e conversaram sobre a compra de ações da Companhia no dia 22/12/2012 (um dia antes do início das negociações de Joel Musman). Por isso, há fortes e convergentes elementos probatórios que indicam que Joel Musman utilizou informação privilegiada em negociações de ações preferenciais de emissão da SANEPAR.

b) João José de Araújo Pereira Pavel e Bogari Gestão de Investimentos Ltda.

22. A SMI questionou¹² Renato Torres sobre a forma e o momento em que a Andrade Gutierrez S/A (“AG”) e a AGC tomaram conhecimento do Planejamento Estratégico da Sanepar, uma vez que pessoas a elas ligadas negociaram ações SAPR4 antes da divulgação do Fato Relevante, tendo ele informado que (fl.1.076 a 1.078):

A Andrade Gutierrez S.A. e a Andrade Gutierrez Participações, holdings da Companhia, não tomaram conhecimento do documento propriamente dito.

Com relação ao material relativo ao Planejamento Estratégico, da mesma forma ocorre com todos os materiais recebidos pelas holdings das sociedades investidas, tal material foi utilizado no Planejamento Operacional de 2012. Contudo, é importante notar que as holdings só visualizam as informações consolidadas.

23. Como a SMI identificou que João José de Araújo Pereira Pavel, coordenador financeiro da AG, havia adquirido, em 09.02.12, 2.400 ações preferenciais de emissão da Sanepar pelo preço médio aproximado de R\$ 5,65, ele foi questionado¹³ sobre as razões de efetuar tal investimento na Sanepar, tendo declarado que (fls.471 e 472):

O meu perfil de investimento é de longo prazo, baseado na provável valorização das companhias investidas. Eu já tinha comprado 600 ações ao preço de R\$ 2,75/ação da Sanepar em 2010. E decidi vender ao preço de R\$ 2,73/ ação, dentro do mesmo ano, por ter encontrado outros investimentos com mais atratividade de retorno. Logo, a Sanepar (e outras utilities) já era, e ainda é, uma companhia que acompanho e em que invisto. Quando vendi as ações da Redentor, decidi voltar a investir na Sanepar, pois acredito que as chamadas utilities vão se valorizar devido à redução de juros, tal como acontece em outros mercados desenvolvidos (EUA e Europa). As utilities têm fluxo de caixa estável (principalmente as de serviços fundamentais) em qualquer cenário econômico e com juros declinantes a taxa de desconto se reduz e a empresa cresce de valor. Além do fato de que saneamento é um setor da economia que deverá crescer muito devido à defasagem de acesso a tratamento de esgoto.

E vale ressaltar que continuo com essa estratégia, visto que em 8.5.2012 adquiri mais 100 ações SAPR4 ao preço de R\$ 7,7/ação com recursos de dividendos de outros investimentos.

24. Indagado pela SMI, respondeu que não recebeu nenhuma indicação de investimento na Companhia, registrando que *"na minha atividade na Andrade Gutierrez, eventualmente, recebo informações genéricas sobre todas as companhias em que o grupo investe, direta ou indiretamente, dentre elas a Sanepar"*.

25. João José de Araújo Pereira Pavel admitiu ainda manter contato profissional com R. T. de F., com N. B. F. R., gerente de controle da AGC e conselheiro da Sanepar, e com Joel Musman, gerente de desenvolvimento de negócios da AGC.

26. A SMI também questionou¹⁴ R. T. de F. a respeito da forma e data em que a AG e a AGC tomaram conhecimento do Planejamento Estratégico da Sanepar e como ocorreu o fluxo das informações contidas no documento entre as três empresas. Ele esclareceu o seguinte (fl.1077):

A Andrade Gutierrez S.A. e a Andrade Gutierrez Participações, holdings da Companhia, não tomaram conhecimento do documento propriamente dito".

Com relação ao material relativo ao Planejamento Estratégico, da mesma forma ocorre com todos os materiais recebidos pelas holdings das sociedades investidas, tal material foi utilizado no Planejamento Operacional de 2012. Contudo, é importante notar que as holdings só visualizam as informações consolidadas.

27. Dos fatos apurados, a SMI inferiu que *"apesar de Renato Torres de Faria omitir detalhes de como e quando ocorreu o fluxo de informações do Planejamento Estratégico entre as holdings do grupo Andrade Gutierrez e a Andrade Gutierrez Concessões, ele assume que as informações contidas no planejamento foram repassadas para as holdings através do Planejamento Operacional de 2012"*.

28. E como João José de Araújo Pereira Pavel afirmou que *"na minha atividade na Andrade Gutierrez, eventualmente recebo informações genéricas sobre todas as companhias em que o grupo investe, direta ou indiretamente, dentre elas a Sanepar"*, a SMI concluiu que *"há também indícios de que João José de Araújo Pereira Pavel, por conta de sua posição profissional na Andrade Gutierrez, e considerando a atipicidade das negociações realizadas, teve acesso privilegiado ao Planejamento Estratégico da Companhia, utilizando de informações relevantes e sigilosas em suas negociações de ações de emissão da SANEPAR"*.

29. No que se refere à atuação da Bogari, a SMI constatou que os fundos por ela geridos Bogari Value Fundo de Investimento em Ações ("**Bogari Value FIA**") e Bogari Mat

Fundo de Investimento em Ações ("Bogari Mat FIA") compraram ações da Sanepar entre 09 e 13.02.12, conforme revela a tabela a seguir:

Tabela 1 – Aquisição de ações SAPR4 decididas pela Gestão Bogari (Período de 09 a 13.02.12)

Fundo	Quantidade de ações compradas	Preço Médio/Ação
Bogari Value FIA	26.600	R\$ 5,57
Bogari Mat FIA	4.674	R\$ 5,60

30. A SMI¹⁵ questionou a Bogari sobre os motivos que a levaram a comprar ações preferenciais de emissão da Companhia, no mercado à vista, para os aludidos fundos entre 09.02 e 30.03.12 (fls. 460 a 467). A gestora justificou as operações como se segue:

Compramos ações da Sanepar (SAPR4) nos dias 9/2, 10/2 e 13/2, formando uma pequena posição para o fundo, totalizando R\$ 187.898,00, que, comparado a um patrimônio total administrado pela Bogari de aproximadamente R\$ 185.000.000,00, formaria 0,1% do patrimônio total administrado. Nosso preço médio de aquisição foi em torno de R\$ 5,60 por ação, o que achávamos adequado, pois representava um desconto de mais de 30% para o valor que considerávamos justo de R\$ 8,10.

Nos dias seguintes, deixamos de prosseguir comprando porque o preço médio por ação negociada subiu de R\$ 5,60 para R\$ 5,99 no dia 15/2 e R\$ 6,25 no dia 16/2, diminuindo, a nosso juízo, a sua atratividade. Entendemos então que não deveríamos comprar mais porque o preço tinha subido bastante em pouco tempo. Naqueles novos patamares o desconto para o preço justo estava bastante menor que os 30% por nós exigido, então resolvemos parar. Em casos como esse, exigimos um desconto maior para o preço justo pela falta de liquidez da ação e pelas mudanças que a companhia estava passando.

Entretanto, no dia 16.02.2012, fomos surpreendidos pelo Fato Relevante reajustando as tarifas da companhia em 16,5%, ou seja, em torno de 10% acima da inflação. Em nossa modelagem preliminar não consideramos esse aumento adicional, considerando apenas o repasse da inflação. Revisitamos o modelo considerando esse novo aumento e decidimos adquirir um pouco mais de ações. A companhia se tornou bastante mais barata, literalmente, da noite para o dia. Isso ocorreu porque um aumento adicional de receita de 10%, sem impacto direto nos custos, geraria automaticamente um aumento maior ainda no lucro. Nosso preço justo de R\$ 8,10 passou para R\$ 10,20 após considerarmos o aumento adicional. Decidimos aumentar a posição pagando um preço máximo de R\$ 7,00 por ação, ou seja, mantendo o desconto mínimo de 30% para nosso preço justo. De fato, do dia 17/2 ao dia 30/2, o preço médio de aquisição das ações foi em torno de R\$ 6,80.

Atualmente, o Bogari Value FIA e o Bogari MAT FIA possuem respectivamente apenas 0,8% e 0,9% de seus patrimônios alocados em ações preferenciais da Sanepar. Esse tipo de investimento é bastante pequeno e não tem impacto relevante na rentabilidade do fundo. Adicionalmente, mantendo coerência com nossa estratégia de investimentos, desde o início de nossas aquisições não vendemos qualquer ação da Sanepar e, caso a ação se desvalorize, pretendemos adquirir mais ao longo do tempo.

31. A SMI identificou que João José de Araújo Pereira Pavel e Bogari Value FIA iniciaram as compras de ações SAPR4 no mesmo dia 09.02.12, sendo que o primeiro efetuou compras às 15h05min e a Bogari Value FIA comprou às 15h20 min. Segundo a SMI, "portanto, essas evidências demonstram o padrão similar das operações de ambos os investidores".

32. A área técnica destaca que a Bogari afirmou, nos termos da resposta¹⁶ da gestora, anexa às fls. 460 a 467, que "a gestora não tem qualquer relacionamento com o Sr. João José de Araújo Pavel fora a relação comercial por ser ele cotista de um de nossos

fundos, conforme resposta abaixo. Não houve qualquer influência ou atuação do Sr. João José de Araújo Pavel na decisão de adquirir ações da Sanepar. [...] o Sr. João José de Araújo Pavel é um dos mais de 330 cotistas do Bogari Value FIA com uma participação em seu patrimônio de menos de 0,3%”.

33. Aduz que a alegada distância entre João José de Araújo Pavel e a Bogari não parece verossímil, na medida em que ele foi sócio da Bogari com 0,1% do capital social, entre 16.07.07 e 17.03.08, conforme se extraiu do Sistema da Receita Federal. Acrescenta que F. E. S., sócio fundador da Bogari e responsável por emitir ordens em nome dos fundos Bogari Value FIA e o Bogari Mat FIA, foi funcionário da Andrade Gutierrez Telecomunicações até janeiro de 2008, conforme resposta da própria Bogari.

34. Além do vínculo existente entre João José de Araújo Pavel e a Bogari, a SMI ressalta que não foram verificadas negociações com ações SAPR4 realizadas por fundos geridos pela Bogari entre 04.01.10 e 08.02.12.

35. Diante destes fatos, a SMI consignou que “*percebe-se, então, que há uma relação entre João José de Araújo Pereira Pavel e a gestora de investimentos Bogari Capital. Logo, observando também o padrão das negociações, há indícios robustos de que as compras em nome dos fundos Bogari Value FIA e o Bogari MAT FIA foram realizadas a partir do conhecimento privilegiado de informação relevante da SANEPAR*”.

c) Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

36. Segundo apurado pela SMI, a Vinci é gestora do Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento em Ações (“**Caixa Vinci FIA**”), do Durian Investments LLC (“**Durian**”) e do Vinci Gas Discovery Master Fundo de Investimento em Ações (“**Vinci Gas FIA**”).

37. Esses investidores compraram 1.249.100 ações SAPR4 preferenciais de emissão da Sanepar nos dias 22 e 23.12.11, conforme revela a tabela a seguir:

Tabela 2 – Aquisição de ações SAPR4 decididas pela Vinci Equities (Período de 22 a 23.02.11)

Fundo	Quantidade de ações compradas	Preço médio/ação
CAIXA VINCI FIA	499.100	R\$ 4,55
VINCI GAS FIA	362.000	R\$ 4,55
DURIAN	388.000	R\$ 4,55

38. Conforme consta do Termo de Acusação, os fundos geridos pela Vinci compraram 1.249.100 ações nesses dois pregões, o que representou aproximadamente 62% do total de ações SAPR4 negociadas no mercado à vista, num total de 2.009.100 ações. A SMI destaca que entre 04.05 e 21.12.11 os fundos geridos pela Vinci não negociaram com as ações SAPR4.

39. A SMI aponta que entre 27.12.11 e 16.02.12 (dia da divulgação do Fato Relevante referente ao reajuste das tarifas de saneamento) os fundos de investimento geridos pela Vinci realizaram negociações de SAPR4 conforme a seguir descrito:

Tabela 3 – Negociações de ações SAPR4 realizadas pela Vinci em nome de investidores (Período de 27.12.11 a 16.02.12).

Fundo	Quantidade de ações compradas	Preço médio de compra/ação	Quantidade de ações vendidas	Preço médio de venda/ação
CAIXA VINCI FIA	442.600	R\$ 5,39	0	0
VINCI GAS FIA	325.600	R\$ 5,40	16.500	R\$ 5,50
DURIAN	349.100	R\$ 5,40	20.200	R\$ 5,43

40. A SMI ressalta que o Planejamento Estratégico 2012-2014 da Sanepar estava disponível para os funcionários da AGC desde 22.12.11, data que coincide com o início das negociações dos fundos geridos pela Vinci e de José Renato de Camargos, como já mencionado.

41. Questionada¹⁷, a Vinci declarou que as compras das ações SAPR4 decorreram da análise fundamentalista da Companhia realizada por sua equipe, conforme trecho a seguir reproduzido (875 a 884):

Com relação à análise fundamentalista feita pela equipe de análise da Vinci Equities no case da Sanepar, foi identificado no setor de saneamento um elevado potencial de crescimento, atrelado a uma demanda com alta previsibilidade, tendo em vista a baixa elasticidade da mesma, além de um bom potencial de geração de caixa e pagamento de dividendos. No mais, faz parte do processo habitual de due diligence da Vinci Equities discussões e entrevistas com os principais players das potenciais companhias investidas, como administradores, membros dos conselhos de administração e fiscal, controladores, fornecedores, etc.

Outra métrica analisada pela Vinci Equities na escolha do investimento em Sanepar foi a metodologia de fluxo de caixa descontado, através da qual a gestora também verificou um elevado potencial de valorização, que indicou um "preço justo" do ativo de R\$ 14,1/ação, o que estava perfeitamente alinhado com as métricas vistas anteriormente. Além disso, no dia 21.12.2011, também corroborando com a visão da Vinci Equities positiva para o setor, a Barclays Capital divulgou um relatório de início de cobertura com uma visão positiva para o mesmo.

42. Segundo a SMI, o relatório da *Barclays* mencionada na resposta não cita especificamente a Sanepar, mas a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ("**SABESP**") e Companhia de Saneamento de Minas Gerais ("**COPASA**").

43. Ao questionamento sobre possíveis vínculos com pessoas das AGC e Domino, a Vinci declarou que:

na consecução de suas atividades, a Vinci Equities estabelece processos rigorosos de due diligence das companhias em que investe ou pretende investir. Nesta seara, seus profissionais usualmente conversam com membros de conselhos de administração e diretores estatutários das mais diversas companhias abertas do mercado brasileiro. Assim, no que diz respeito à Domino Holdings S.A. e à Andrade Gutierrez Concessões S.A., contatos ocorreram para aprofundamento do conhecimento de empresas ligadas a estas, como Oi, Cemig, CCR e a própria Sanepar, já que tais empresas são tradicionais investidores/players no mercado de capitais brasileiros. Tais contatos configuram-se necessários no dia a dia de uma gestora de fundos de investimento em renda variável, tanto para a realização das due diligences das companhias investidas quanto para um melhor conhecimento de seus players.

44. Em sua resposta, a Vinci admitiu ter contatos profissionais com os seguintes membros da AGC: P. R. R. G., Diretor de Desenvolvimento de Negócios; R. T. de F., Diretor de Relações com Investidores; e S. A. P. J., Gerente de Projetos.

45. A SMI destaca ainda que a Vinci admite ter conversado, em 27.05.11, com R. T. de F., que, indagado¹⁸ a respeito, afirmou que *"ao que se recorda, houve apenas um contato entre o DRI e a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., na pessoa do Sr. P. B.. A conversa não versou sobre a Sanepar em si, mas sobre as perspectivas e os desdobramentos para o notório contencioso existente entre os acionistas da Sanepar, especificamente o Estado do Paraná e a Dominó Holdings, iniciado quando o Sr. R. R. era Governador do Estado Paraná. Como é público, este contencioso ainda não foi encerrado. Não é possível precisar a data deste contato ou mesmo se ele se deu no período indicado na pergunta"* (fl.242).

46. Inquirida¹⁹ novamente pela SMI, a Vinci confirmou que P. B. de L. F., seu analista, conversou com R. T. de F., com P. R. R. G. e com S. A. P. J. em 27.05.11. A Vinci relatou que (fl.1.038):

O referido contato foi realizado com o intuito de entender melhor a dinâmica e perspectiva do segmento de infraestrutura no Brasil, uma vez que o país possui relevante potencial de crescimento e de novos investimentos no segmento dado o seu déficit. Neste ponto, vale destacar que a conversa concentrava-se nos segmentos de energia elétrica, rodovias, transportes urbanos, saneamento, portos, aeroportos e telecomunicações, uma vez que já acreditávamos que estes eram os segmentos que apresentavam melhores oportunidades de investimentos.

47. Além disso, Joel Musman²⁰ relatou o seguinte: *"mantive contato com funcionários da Vinci Partners em avaliações de oportunidades de negócios fora do Brasil. Nunca tratei de qualquer assunto relacionado à Sanepar com qualquer pessoa vinculada àquela instituição"* (fl.229).

48. A SMI relata que constatou a ocorrência de contatos frequentes entre pessoas ligadas à Vinci e à AGC, e, apesar dos contatos não terem ocorrido à época das negociações com SAPR4, *"é evidente a proximidade entre os executivos das duas empresas"*.

49. A Vinci também foi questionada se prestava algum serviço à Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social ("**FUSAN**"), tendo respondido que *"a FUSAN é cotista do Vinci GAS SMLL Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, desde o dia 23 de março de 2012. Este fundo é um "feeder" do Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento em Ações"* (fl.883).

50. O Caixa Vinci FIA foi um dos fundos geridos pela Vinci que compraram ações preferenciais de emissão da Sanepar no período objeto da investigação, sendo que em dezembro de 2011, o Vinci Gas Valor SmlL Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações ("**Vinci Gas FICFIA**") possuía cerca de 25% das cotas do Caixa Vinci FIA.

51. Para esclarecer a relação entre a FUSAN e a Vinci, M. R., responsável pelo relacionamento comercial e institucional da gestora, foi questionado²¹ sobre as reuniões das quais participou com executivos da FUSAN, tendo declarado o seguinte (fls.1.030 e 1.031):

Reuniões realizadas coma FUSAN:

- I. *Conteúdo das Reuniões: As reuniões que tive com a FUSAN foram exclusivamente com a finalidade de prestar informações sobre os fundos Vinci GAS Valor FIC FIA e Vinci GAS Dividendos FIA, geridos pela Vinci Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci"), nos quais a FUSAN manifestou interesse em investir e obter mais detalhes.*
- II. *Datas em que ocorreram: 15.12.2011; 24.01.2012; 14.02.2012;*
- III. *Se houve participação de outros membros da Vinci Partners, declinar os nomes: sim, houve a participação do Sr. L. H. L., membro da equipe de gestão da Vinci.*

52. Também perguntado se mantém relacionamento profissional com C. T., gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico da Sanepar e Presidente da FUSAN entre 12.05.03 e 02.02.11, M. R. esclareceu que *"no período entre 1999 e janeiro de 2010, mantive relacionamentos exclusivamente profissionais com C. T., na época em que fui sócio-diretor e diretor comercial da empresa Risk Office. A Risk Office prestava serviços de consultoria de risco de mercado para a FUSAN, da qual C. T. era executiva. Tendo em vista meu papel na Risk Office na época descrita, tivemos contatos profissionais sobre os serviços então prestados pela Risk Office"*.

53. Questionado²² novamente pela SMI, M. R. prestou esclarecimentos adicionais a seguir reproduzidos:

A Vinci não presta quaisquer serviços diretamente à FUSAN. O único relacionamento indireto entre Vinci e FUSAN é restrito à gestão, pela Vinci, de fundos de investimento nos quais a FUSAN investe."

Conforme informado na questão 3 acima, no período em que estive na Risk Office estava (sic) prestava serviços de consultoria de risco de mercado à FUSAN. Desde minha saída da Risk Office, não tenho relacionamento entre a empresa e a FUSAN.

Não há nenhuma relação direta ou de prestação de serviços entre Vinci e Risk Office. Existem alguns clientes da Risk Office que investem em fundos geridos pela Vinci e, por isso, a Risk Office já realizou atividades de due diligence nos fundos geridos pela Vinci em nome de seus clientes. Fui sócio da Risk Office até janeiro de 2010, quando me desvinculei completamente da empresa. Em agosto de 2010, me tornei sócio da Vinci Partners Investimentos Ltda., holding controladora da Vinci e das demais empresas do grupo.

A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é gestora do fundo Vinci Gas Valor SMLL FIC FIA (o "Fundo"). O Fundo tem diversos cotistas. A Fusan realizou seu primeiro investimento neste Fundo em 26 de março de 2012. Assim, pode-se compreender que a Vinci Equities presta serviços de gestão de fundos de investimento para a Fusan deste (sic) tal data. O início do relacionamento com a Fusan se deu no primeiro semestre de 2011, quando visitei a instituição para prestar informações sobre o Vinci Crédito e Desenvolvimento I – FIDC, fundo de investimento em direitos creditórios gerido pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Capital"), empresa pertencente ao grupo Vinci. Vale mencionar que a Fusan se tornou investidora de tal FIDC em maio de 2011".

A Vinci Equities não presta serviços de consultoria de risco de mercado para a Fusan ou para quaisquer terceiros. A Vinci Equities presta apenas os serviços de gestão de fundos de investimento. Conforme acima mencionado, considerando a Vinci Capital, o serviço de gestão de fundos de investimento foi inicialmente oferecido no primeiro semestre de 2011 para o Vinci Crédito e Desenvolvimento I- FIDC, e no início de 2011 para os fundos geridos pela Vinci Equities.

54. Questionada²³ sobre sua participação na elaboração do Planejamento Estratégico da Sanepar 2012-2014 e na solicitação de reajuste das tarifas dos serviços de água e esgoto da Sanepar, C. T. esclareceu o seguinte (fls. 1.071 e 1.072):

A minha participação, como gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico da empresa, no processo de planejamento estratégico para o período 2012-2014 deu-se conforme a seguinte cronologia:

- *Fórum de Planejamento Estratégico – março/2011, quando ocorreu a definição pela Diretoria Executiva dos princípios a serem adotados no processo de planejamento, tais como: Missão, Visão, Políticas e mapa Estratégico;*
- *1º Encontro de Planejamento Estratégico – maio/2011, com a divulgação ao corpo gerencial dos princípios da empresa;*
- *Elaboração das Diretrizes e Orientações para o planejamento – julho/2012;*
- *2º Encontro de Planejamento Estratégico – agosto/2011, com a divulgação ao corpo gerencial das Diretrizes e Orientações para o Planejamento Estratégico 2012-2014. Com relação ao reajuste tarifário foi repassada a seguinte orientação:*

...Os índices para os exercícios de 2012 a 2014 serão incorporados pela Diretoria Financeira nos orçamentos das Unidades após a aprovação.

- *Apresentação e aprovação do planejamento pela Diretoria Executiva em REDIR – Reunião de Diretoria ocorrida em 13 de dezembro de 2011. Nesta reunião ficaram definidas as premissas a serem utilizadas nas projeções para o período 2012-2014, e dentre elas, as que dizem respeito aos reajustes tarifários projetados.*
- *Apresentação e aprovação pelo Conselho de Administração do Planejamento Estratégico 2012-2014 em 21/dezembro/2011.*

55. C. T. também foi questionada sobre as atividades por ela desempenhadas na FUSAN, tendo respondido que:

Atualmente não tenho qualquer participação na gestão da Fundação Sanepar de Assistência e Previdência Social – FUSAN.

Minha atuação junto à referida entidade de previdência se deu nos seguintes períodos:

- *De 01 de março de 2000 a 01 de março de 2002 – membro do Conselho de Curadores;*
- *De 28 de maio de 2002 a 11 de maio de 2003 – membro do Conselho Deliberativo;*
- *De 12 de maio de 2003 a 02 de fevereiro de 2011 – Diretora-Presidente.*

56. No que se refere aos contatos mantidos com M. R., C. T. asseverou o que se segue:

Declaro que não mantenho nenhum contato com o Sr. M. R. No período em que estive como diretora-presidente da FUSAN, mantive alguns contatos com o mesmo, em especial quando ele era consultor e prestava serviços à FUSAN por meio da empresa Risk Office.

Recebi, ainda durante o ano de 2010, visita do Sr. Marcelo Rabbat, representando a VINCI.

Ressalto que após o meu desligamento da função de diretora-presidente da FUSAN não mantive qualquer relacionamento com o mesmo.

57. A SMI pontua que, em 13.12.11, a Diretoria Executiva aprovou o Planejamento Estratégico da Sanepar, tendo definido as premissas a serem utilizadas nas projeções para 2012-2014, dentre essas, as que dizem respeito aos reajustes das tarifas de saneamento básico. Em 15.12.11, M. R. reuniu-se com pessoas da FUSAN, e C. T. participou da elaboração do Planejamento Estratégico, bem como teve acesso às citadas projeções.

58. Diante disso, a SMI conclui que "M. R., executivo da Vinci Equities, confirmou que se relacionou profissionalmente com C. T. por mais de 10 (dez) anos, 'entre 1999 e janeiro de 2010' (fl.1031), época na qual ela era executiva da FUSAN (sendo, inclusive, Diretora-Presidente da Fundação entre 2003 e 2011). Além disso, C. T. participou diretamente da elaboração do Planejamento Estratégico da Companhia e da proposta de reajuste das tarifas de serviços de água e de esgoto para ano de 2012. E sabe-se que a Vinci Equities começou a prestar serviços de gestão de recursos para a FUSAN desde o primeiro semestre de 2011 até a presente data. Portanto, estes fatos demonstram forte proximidade entre executivos da Vinci Equities e da SANEPAR através da FUSAN, possibilitando, assim, o vazamento de informações privilegiadas".

59. Prossegue afirmando que "a data de início das operações dos fundos geridos pela Vinci Equities, 22.12.2011, é o dia seguinte à aprovação do Planejamento Estratégico da SANEPAR pelo Conselho de Administração. Além disso, nos dias 22.12 e 23.12.2011, a quantidade total de ações preferenciais de emissão da Companhia negociadas em Bolsa de Valores foi de 2.009.100. Desse total, os fundos geridos pela Vinci Equities compraram 1.249.100 ações. Ou seja, compraram 62,17% das ações negociadas no período, indicando uma concentração desproporcional em relação aos demais comitentes. Logo, considerando também os fatos elencados nos parágrafos anteriores, há indícios de uso de informação privilegiada, através de acesso ao Planejamento Estratégico da Companhia, por membros da Vinci Equities."

III.1.ii) – Da vantagem econômica obtida (fls. 1.214)

60. A SMI apurou a vantagem econômica dos investidores que teriam negociado de posse de informações privilegiadas. O parâmetro utilizado foi o preço médio de compra de ações SAPR4 adquiridas entre 22.12.11 e 16.02.12 comparado com o preço de fechamento da ação em 16.02.12. Em relação aos investidores Caixa Vinci FIA, Durian e Vinci Gas FIA, a quantidade de ações vendidas até 16.02.12 foi subtraída da quantidade de ações compradas no cálculo da vantagem econômica. O resultado apurado encontra-se na Tabela a seguir:

Tabela 4 – Vantagem econômica auferida.

Nome	Período	Quantidade de ações compradas	Preço Médio de Compra	Preço de fechamento de 16/02/2012	Vantagem Econômica
José Renato de Camargos	22.12.2011	20.000	R\$ 4,50	R\$ 6,13	R\$ 32.600,00
Joel Musman	23.12.2011 - 15.02.2012	10.500	R\$ 5,16	R\$ 6,13	R\$ 10.185,00
João José de Araújo Pereira	09.02.2012	2.400	R\$ 5,65	R\$ 6,13	R\$ 1.152,00

Bogari Value FIA	09.02.2012 – 10.02.2012	26.600	R\$ 5,57	R\$ 6,13	R\$ 14.896,00
Bogari Mat FIA	13.2.2012	4.674	R\$ 5,60	R\$ 6,13	R\$ 2.477,22
CAIXA VINCI FIA	22.12.2011 -16.02.2012	941.700	R\$ 4,95	R\$ 6,13	R\$ 1.111.206,00
VINCI GAS FIA	22.12.2011 -16.02.2012	671.100	R\$ 4,95	R\$ 6,13	R\$ 791.898,00
DURIAN	22.12.2011 -16.02.2012	716.900	R\$ 4,95	R\$ 6,13	R\$ 845.942,00

III.2 – Da Manipulação de Preço das ações SAPR4 pela Vinci (fls. 1.191 a 1.230)

61. A SMI identificou que a Vinci procedeu à venda de ações SAPR4 entre 27.12.11 e 16.02.12 em nome de seus clientes, conforme a seguir descrito:

Tabela 5 – Venda de ações SAPR4 realizadas pela Vinci em nome de investidores (Período de 27.12.11 a 16.02.12)

Fundo	Quantidade de ações vendidas	Preço médio de venda/ação
CAIXA VINCI FIA	0	0
VINCI GAS FIA	16.500	R\$ 5,50
DURIAN	20.200	R\$ 5,43

62. Para compreender os motivos das alienações, a SMI solicitou²⁴ da Itaú Corretora de Valores S.A. (“**Itaú Corretora**”) as transcrições de todas as gravações relativas às ordens de compra e venda de ações SAPR4 realizadas pela Vinci entre 22.12.11 e 13.03.12.

63. Ao analisar tais transcrições, a SMI observou “*que as operações de venda não tiveram por finalidade a obtenção de lucros, mas o controle do preço dessa ação em patamares convenientes para a Vinci Equities*”.

64. Segundo a SMI, “*a manipulação do preço dessa ação acontecia quando o preço subia rapidamente para um patamar que não satisfazia aos gestores da Vinci Equities. Se tal valorização fosse julgada inadequada pela Vinci, ela vendia certas quantidades de ações de acordo com as ofertas de compra, a fim de deslocar o preço do ativo para um valor menor e conveniente. Por isso, é tão comum o uso dos termos “derrubar” e “bater” nas transcrições de tais gravações*”.

65. Para respaldar sua convicção, a SMI reproduziu trechos das transcrições das conversas telefônicas havidas em 23.01, 03.02 e 10.02.12 entre L. M. S. G., operador da Itaú Corretora, e a mesa de negociação da Vinci (fls. 1.095 a 1.131):

Diálogo ocorrido em 23.01.2012

Gestor: Alô!

L. M.: Fala, Alana tudo bem?

Gestor: Tudo bem e aí?

L. M.: É o seguinte, Sanepar aí hem?

Gestor: sei...

L. M: ô...queria ver aí se você não que bater mais, cemzinha lá para deixar um pouquinho mais negativo o papel.

Gestor: Deixa eu ver com ele aqui rapidão!

L. M: Tá bom!

Gestor: [PAUSA]...Tá lá! Pode.

L. M: Faça lá as cemzinha né?

Gestor: Isso aí!

L. M: Beleza, Valeu!

Gestor: Valeu, abraço!

L. M: Abraço!

Diálogo ocorrido em 03/02/2012

L. M: Fala Granga, é o Lucas do Itaú.

J. G.: Fala Luquinhas, beleza?

L. M: Beleza, é o seguinte, Sanepar. Leilãozinho aqui 6 de alta, 578. Quer interferir?

J. G.: 578. Quanto? 6 de alta?

L. M: 6 de alta.

J. G.: Tá saindo quanto?

L. M: 100 ações só. Os caras estão aí sacaneando, puxando.

J. G.: 100 ações só?

L. M: É

J. G.: Cara. Tá. Vamos derrubar isso aí. Derruba ela de volta.

L. M: Tá, tô lá deixando. Lá no 5 e 40, e tô usando 200 ações, tá?

J. G.: Tá, beleza. Tem 10 mil na mão aí se precisar derrubar, usar.

L. M: Tá legal, então.

J. G.: Beleza?

L. M: Falou meu.

J. G.: Valeu.

L. M: Abraços.

Diálogo ocorrido em 10.02.2012

O.: Fala.

L. M: Flor.

O.: É o Orlando Beleza?!

L. M: Opa Meu, tudo bem?

O.: Tudo certo

L. M: Tranquillão, você quase nunca atende aí Porra!

O.: é, pois é (risos)

L. M: (risos) deixa eu te falar aqui, dá uma olhada em SANEPAR, vê se você quer bater cemzinha lá para, pra deixar o papel baixo.

O.: Tá beleza, pode bater cara.

L. M: Beleza então.

O.: Beleza.

L. M: Valeu abraço.

O.: Abraço."

66. Ao analisar as transcrições, a SMI observou que a prática de manipulação do preço das ações SAPR4 ocorreu frequentemente entre os dias 27.12.11 e 17.02.12. Nesse período os fundos geridos pela Vinci compraram 1.117.300 ações SAPR4. "A compra desse montante de ações ocorreu de maneira dispersa devido à inexistência de uma força

vendedora que pudesse absorver a demanda da gestora em poucos dias. Então, não era interessante para a Vinci Equities que o preço da ação se valorizasse em um curto espaço de tempo, pois isso poderia diminuir novas oportunidades de compra a preços considerados atraentes. Como a ação possui relativamente baixa liquidez, ela decidiu manipular o preço do ativo para atender a seu interesse em detrimento dos outros agentes do mercado”.

67. A SMI registra que a operação de venda ocorrida no dia 03.02.12 é esclarecedora sobre como ocorria a manipulação do preço da ação SAPR4. Nesse dia, às 13h45min, foram negociadas 500 ações ao preço de R\$5,78 por ação, o que representou valorização de 6,1% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Diante dessa valorização, a Vinci vendeu 200 ações ao preço de R\$ 5,41 por ação às 14h03min. A SMI concluiu, com base nos diálogos, que o objetivo da Vinci era impedir uma valorização das ações, para ela indesejada.

68. Questionada²⁵, a Vinci respondeu o seguinte (fls.1.081 e 1.082):

Conforme anteriormente descrito em resposta ao Ofício CVM/GMA-1/Nº 041/12, datada de 23 de maio de 2012, as aquisições realizadas pelos fundos geridos pela Vinci Equities dos papéis emitidos pela Companhia de Saneamento do Paraná S.A. (“Sanepar”) ocorridas no final de 2011 foram fundamentadas na procura, pela Vinci Equities, de small caps no setor de infra-estrutura no Brasil. Considerando os resultados apresentados pela Sanepar e devidamente esclarecidos na supramencionada resposta de ofício, diversas compras foram realizadas pelos fundos de investimento geridos pela Vinci Equities.

No que diz respeito às aquisições feitas pelos veículos Durian Investments LLC e Vinci GAS Discovery Master Fundo de Investimento em Ações, vale ressaltar que tais veículos têm como política de investimento a aquisições de ações com baixa capitalização de mercado. Sanepar é um dos poucos cases de investimento em infra-estrutura com capitalização de mercado que se enquadra no universo de investimento destes fundos e que a Vinci Equities identificou possuir um valor muito abaixo do seu preço justo. Por isso foi tomada a decisão de investir em Sanepar especificamente para estes veículos, o que fez com que tivéssemos um viés de compra elevado e constante, conforme as posições demonstradas por esta D. Autarquia na pergunta nº 2 do Ofício.

Nesse contexto, considerando tal viés de compra e os montantes efetivamente adquiridos, as vendas realizadas por tais veículos foram praticamente irrelevantes, e foram realizadas com o objetivo de melhorar o preço médio de compra de tais ações da Sanepar. Vale ressaltar que tais operações foram realizadas no mercado à vista e tendo o próprio mercado como contraparte.

69. A SMI ressalta que a Vinci confirma que as negociações de venda objetivavam “melhorar o preço médio de compra de tais ações da Sanepar”, ou seja, diminuir os custos de aquisição. Prossegue a área técnica: “além disso, a gestora destacou que o “próprio mercado” foi contraparte dos seus negócios, ou seja, não realizou negócio em que o comprador e o vendedor fossem simultaneamente fundos geridos por ela. Isso foi verificado, porém, como ela ratificou a intenção de diminuir o preço da ação em benefício próprio e em detrimento dos outros agentes do mercado, há indícios de manipulação de preço do ativo”.

70. A SMI destaca, ainda, as negociações com ações SAPR4 realizadas pelos fundos geridos pela Vinci no dia 27.12.11. Neste dia, entre 12h16min e 12h40min, os fundos compraram 4.500 ações SAPR4, conforme resumo a seguir:

**Tabela 6 – Compra de ações SAPR4 realizadas pela Vinci
(12h16min e 12h40min de 27.12.11)**

Hora do negócio	Comprador	Quantidade	Preço do Negócio
12h16min	CAIXA VINCI FIA	1197	R\$ 4,60
12h16min	DURIAN	933	R\$ 4,60
12h16min	VINCI GAS FIA	870	R\$ 4,60
12h16min	CAIXA VINCI FIA	199	R\$ 4,61
12h16min	DURIAN	155	R\$ 4,61
12h16min	VINCI GAS FIA	146	R\$ 4,61
12h40min	DURIAN	500	R\$ 4,66
12h40min	CAIXA VINCI FIA	200	R\$ 4,67
12h40min	DURIAN	155	R\$ 4,67
12h40min	VINCI GAS FIA	145	R\$ 4,67
TOTAL DE AÇÕES		4.500 ações	

71. No entender da SMI, como a Vinci comprou grande quantidade de ações SAPR4 entre 12h16min e 12h40min, o preço da ação deslocou-se de R\$ 4,60 para R\$ 4,67, e, diante dessa valorização, prossegue a área técnica, “a gestora julgou necessário induzir outros investidores a não comprar a ação, colocando ofertas de venda menores a fim de evitar uma valorização maior do ativo e, assim, controlar o preço médio de suas compras”. Dessa forma, realizou a venda de 100 ações às 13h51min do mesmo dia ao preço de R\$4,58, conforme a seguir explicitado:

Tabela 7 – Venda de ações SAPR4 realizadas pela Vinci Equities (13h51min do dia 27.12.11).

Hora do negócio	Vendedor	Quantidade	Preço do Negócio
13h51min	DURIAN	67	R\$ 4,58
13h51min	VINCI GAS FIA	33	R\$ 4,58
TOTAL DE AÇÕES		100 ações	

72. A SMI ressalta que no mesmo pregão do dia 27.12.11, às 14h10min, os fundos geridos pela Vinci compraram 15.300 ações SAPR4 ao preço unitário de R\$ 4,66, conforme adiante resumido:

Tabela 8 – Compra de ações SAPR4 realizadas pela Vinci Equities (14h10min do dia 27.12.11).

Hora do negócio	Comprador	Quantidade	Preço do Negócio
14h10min	DURIAN	4.408	R\$ 4,66
14h10min	VINCI GAS FIA	4.585	R\$ 4,66
14h10min	CAIXA VINCI FIA	6.307	R\$ 4,66
TOTAL DE AÇÕES		15.300 ações	

73. Em seguida, às 14h16min, os fundos geridos pela Vinci venderam 100 ações SAPR4 ao preço de R\$ 4,59 por ação:

Tabela 9 – Venda de ações SAPR4 realizadas pela Vinci (14h16min do dia 27.12.11).

Hora do negócio	Vendedor	Quantidade	Preço do Negócio
14h16min	DURIAN	66	R\$ 4,59
14h16min	VINCI GAS FIA	34	R\$ 4,59
TOTAL DE AÇÕES		100 ações	

74. Às 17h05min do dia 27.12.11, o Caixa Vinci FIA comprou 4.500 ações SAPR4 ao preço R\$ 4,65 por ação. Em seguida, às 17h09min, a Vinci vislumbrou nova oportunidade para desvalorizar o preço da ação, e vendeu 100 ações ao preço unitário de R\$ 4,61. Essas operações estão detalhadas na Tabela a seguir:

Tabela 10 – Negociação de ações SAPR4 realizadas pela Vinci (17h05min e 17h09min do dia 27.12.11).

Hora do negócio	Comitente	Compra/Venda	Quantidade	Preço do Negócio
17h05min	CAIXA VINCI FIA	Compra	4.500	R\$ 4,65
17h09min	DURIAN	Venda	67	R\$ 4,61
17h09min	VINCI GAS FIA	Venda	33	R\$ 4,61

75. Entre 17h13min e 17h36min, os fundos geridos pela Vinci compraram 19.800 ações SAPR4 ao preço R\$ 4,65 por ação:

Tabela 11 – Negociações com ações SAPR4 realizadas pela Vinci (entre 17h13min e 17h36min do dia 27/12/2011)

Hora do negócio	Comprador	Quantidade	Preço do Negócio
17h13min	CAIXA VINCI FIA	5000	R\$ 4,65
17h16min	DURIAN	5000	R\$ 4,65
17h27min	VINCI GAS FIA	197	R\$ 4,65
17h27min	CAIXA VINCI FIA	4603	R\$ 4,65
17h36min	DURIAN	2549	R\$ 4,65
17h 36min	VINCI GAS FIA	2451	R\$ 4,65
TOTAL DE AÇÕES		19.800 ações	

76. Diante desse comportamento, a SMI destacou que “a intenção da Vinci Equities era adquirir uma grande posição em ações preferenciais de emissão da Sanepar. Como a montagem dessa posição iria causar naturalmente maior procura pelo ativo, a gestora induziu a diminuição do interesse do mercado em comprar tal ação, através de operações de venda a fim de reduzir a rápida valorização do papel. O objetivo da estratégia era minimizar os custos de aquisição desse grande montante de ações”.

III – Das Responsabilidades:

77. Diante dos fatos acima narrados, a SMI propôs que fossem responsabilizados José Renato de Carmargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari e Vinci

Equities por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o disposto no §1º do artigo 13 da Instrução CVM nº 358/02.

78. A SMI também propôs a responsabilização da Vinci por manipular o preço das ações da SAPR4, em infração ao disposto no item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM Nº 08/79.

IV – Da Manifestação da PFE:

79. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE²⁶ entendeu preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/08 (fls. 1.186 a 1.189).

V – Da Comunicação ao Ministério Público

80. Em 17.10.13, o Superintendente Geral da CVM encaminhou cópia do relatório da Acusação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência de indícios de crime de ação penal pública (fls. 1.248).

VI – Das Defesas:

a) Joel Musman e José Renato de Camargos (fls. 1.385 a 1.398)

81. A Defesa alega que o Termo de Acusação se baseia na informação revelada por Renato Torres de que o Planejamento Estratégico da Sanepar 2012-2014 estaria fisicamente na AGC no dia 22.12.11. O suposto liame entre a informação contida no Plano e o fato de ele ter sido levado à sede da AGC é o fundamento da acusação formulada pela SMI.

82. Ocorre que Renato Torres, em sua declaração, deixa claro que um eventual acesso por parte dos funcionários da AGC seria improvável, pois era véspera de feriado de natal e do recesso de final de ano, período em que a AGC permanece fechada.

83. A Defesa²⁷ destaca que os Acusados sequer estavam envolvidos na gestão da Sanepar, uma vez que se encontravam dedicados ao gerenciamento do Aeroporto Internacional Juan Santamaria, na Costa Rica. Não havia, portanto, qualquer justificativa para que tivessem contato tão imediato com o Plano, como sustentado pela SMI.

84. Esses fatos, assim como indicam que o Plano estava fisicamente na sede da AGC em 22.12.11, também deixam claro que as conjecturas do TA não guardam vínculo com a realidade. Além de tratar-se de período festivo, véspera de recesso de final de ano na AGC, os Defendentes sequer teriam motivo para estarem em contato tão imediato com o documento, visto não terem qualquer envolvimento com a gestão da Sanepar.

85. A Defesa argumenta que a valorização das ações da Sanepar não deriva de qualquer conduta irregular dos Defendentes, pelo contrário, trata-se de extenso movimento de alta que vinha ocorrendo desde 2010, e ganhou força no final de 2011 e manteve-se até o início de 2013. A alta das ações SAPR4 entre 21.12.11 e 15.02.12, identificada pelo TA como mais um "forte indício" de uso indevido de informações privilegiadas, jamais poderia ter sido consequência das negociações dos Defendentes, posto que irrisórias se comparado ao volume negociado nos períodos em análise.

86. Em verdade, tal valorização tem relação com a eleição, ocorrida em 04.01.11, dos novos administradores da Sanepar, que adotaram novas políticas de gestão, que gradativamente foram atraindo a atenção dos investidores. Dentre essas, destacam-se (i) o fim das disputas entre a Sanepar e a Domino; (ii) a restauração de uma política de recuperação de tarifas; (iii) a aprovação de emissão de debêntures junto ao BNDES em 21.07.11; e (iv) assinatura de contrato com o Município de Rio Branco do Sul. Todos são fatos públicos e devidamente divulgados pela Companhia.

87. Diante desta conjuntura favorável, os Defendentes, assim como dezenas de outros investidores, também identificaram na negociação de ações SAPR4 uma boa oportunidade de investimento. Melhor evidência disso, segunda a Defesa, é o fato de que o volume negociado por eles foi irrisório quando comparado ao total observado no período.

88. Não se pode ignorar que a decisão de investimento de José Renato de Camargos, que há quase 10 anos negocia no mercado de ações, foi tomada em linha com a recomendação de compra gerada pelo sistema de análise gráfica "Metastock" e estritamente dentro de seus parâmetros habituais de investimento, tanto que, no mesmo dia 22.12.11, ele adquiriu (i) 20.000 ações SAPR4 (R\$90.000,00), (ii) 3.000 ações VALE5 (R\$112.650,00), (iv) 4.000 ações PETR4 (R\$87.240,00) e (v) 3.000 OGXP3 (R\$53.560,00).

89. Já Joel Musman vinha acompanhando a alta da cotação de ações SAPR4 desde o primeiro semestre de 2011, porém não conseguiu aproveitar aquele momento de alta em virtude de viagens a negócio que haviam afastado sua atenção do mercado de ações brasileiro. Tendo iniciado moderadas aquisições já em setembro de 2011, sua conclusão de que o contexto econômico da Companhia era favorável a investimentos foi reforçada pela indicação gráfica de José Renato, seu colega de trabalho e amigo pessoal, levando-o adquirir ações da Sanepar.

90. A Defesa também aduz que a perspectiva de reajuste das tarifas de saneamento básico para o ano de 2012 contida no Plano Estratégico não caracteriza fato relevante para fins do disposto no art. 155, §4º, da Lei das SA e no art. 13, §1º, da Instrução CVM 358/02. Conforme a dicção legal e a doutrina, somente integra o conceito de fato relevante a informação relativa a evento já ocorrido e dotada de caráter razoavelmente preciso, que não seja mera projeção do futuro sem embasamento firme.

91. Observa-se, contudo, que o Termo de Acusação pressupõe a perspectiva de reajuste das tarifas de saneamento básico para o ano de 2012 como fato relevante. Registre-se que a efetivação, ou não, do reajuste era algo que não competia exclusivamente à Companhia, uma vez que dependia de aprovação pelo Instituto das Águas do Paraná e posterior aprovação ou não do Governador, decisão eminentemente discricionária, o que, por si só, já lhe subtrai a certeza inerente a todo e qualquer fato relevante.

92. A Defesa, portanto, reputa que tal informação não se enquadra na definição legal de Fato Relevante.

b) João José de Araújo Pereira Pavel (fls. 1.473 a 1.525)

93. A Defesa destaca que o Termo de Acusação considerou que a decisão de investimento do Acusado em ações SAPR4 se deu por meio do suposto acesso ao Planejamento Estratégico, que dentre outras informações continha uma previsão para o reajuste das tarifas para o ano de 2012.

94. E assim concluiu porque assumiu que o cargo exercido pelo Defendente lhe daria o suposto acesso. O referido cargo não era na Sanepar, nem na sua controladora, mas na AG, controladora da AGC, detentora de 27,5% do capital votante da Domino, essa sim detentora de 39,7% do capital votante da Sanepar.

95. Porém, a Defesa consigna que a conduta de João José de Araújo Pereira Pavel faz prova suficiente para afastar o pretense *insider*. Destaca que o Defendente negociou dentro de seu perfil, sem qualquer pressa ou intensidade típicas de um *insider*.

96. Neste sentido, aduz que o Acusado negociou somente 25% de sua posição total adquirida em 2012, antes do Fato Relevante. Em se tratando de um *insider*, cujo racional seria o de antecipar à valorização que adviria do reajuste das tarifas, só o fato de João José de Araújo Pereira Pavel ter concentrado suas aquisições em momento posterior à própria divulgação do Fato Relevante já demonstra que não foi praticada conduta típica.

97. Embora se reconheça o entendimento de que não é necessário ter lucro para haver acusação de *insider*, a intenção de tirar proveito de uma informação ainda desconhecida é inegável elemento do ilícito. E essa intenção se prova pela própria maneira como as operações ocorreram, concentradas no momento que se teria a expectativa de tirar proveito²⁸.

98. E tal decisão não foi por falta de recursos, mas por opção.

99. Segundo a Defesa, o Acusado tinha disponível montante muito superior ao efetivamente utilizado para adquirir SAPR4. Parte do investimento na Sanepar em 2012 foi realizado com recursos da venda de posição da Redentor, outra concessionária de serviços públicos. Dos cerca de R\$ 36 mil obtidos na venda de ações da Redentor, somente R\$13,5 mil foram utilizados para adquirir SAPR4 antes do Fato Relevante, e o restante ficou disponível na conta-corrente do Defendente, que só decidiu investir outros R\$40 mil em ações SAPR4 após a divulgação do Fato Relevante.

100. Ademais, o Defendente possuía conta margem na Corretora Ágora em razão da sua posição em ações (150% do valor investido em ações de primeira linha e 75% em ações de segunda linha), o que lhe dava uma disponibilidade de R\$500 mil. Em suma, além de R\$25 mil recebidos da venda de ações da Redentor parados na conta, o Defendente tinha crédito automático, e não usou tais recursos para adquirir ações da Companhia.

101. O fato de o Defendente ter negociado mais depois do que antes do Fato Relevante, mesmo tendo recursos disponíveis para adquirir posição muito maior, é, sem dúvida, uma prova da atipicidade do seu comportamento. Quisesse praticar *insider*, pondera a Defesa, teria agido de maneira oposta e concentrado suas aquisições antes do Fato Relevante que anunciou o reajuste das tarifas.

102. Ressalta que o Acusado, até hoje, não se desfez de sua posição, confirmando que, como informado ainda na fase investigativa, ele tem perfil de investimento de longo prazo e não agiu para tirar proveito da valorização causada pelo Fato Relevante; afinal, até hoje sequer realizou efetivo lucro.

103. Outra questão destacada pelo Acusado é o fato de as operações por ele realizadas serem absolutamente compatíveis com o seu perfil de investimento, questão

inteiramente desconsiderada pela Acusação. O perfil do Acusado é de longo prazo, mantendo posições de ações por um período médio de 4 a 5 anos.

104. O Defendente investe usualmente em concessionárias, por terem fluxo de caixa estável em qualquer cenário econômico. Conforme esclarecido às fls. 471 e seguintes, já investiu na própria Sanepar em 2010, bem como em outras concessionárias como a Redentor, Equatorial, CEB e Oi.

105. A decisão de investir em Sanepar em fevereiro de 2012 foi fundada em avaliação de que, com o cenário de queda de juros, as concessionárias tendem a valorizar-se mais. A expectativa de valorização da Sanepar era ainda maior por não ter reajustado suas tarifas durante anos e ter iniciado processo de recuperação destas em 2011, com o objetivo de compensar a defasagem sofrida nos anos anteriores. Tal objetivo fora amplamente divulgado com a mudança de governo.

106. Em suma, o investimento em SAPR4 seguiu a filosofia adotada em seus principais investimentos, não caracterizando qualquer atipicidade no perfil de investimento do Defendente.

107. A Acusação também apontou a relação do Defendente com a Bogari e o fato de suas operações terem se iniciado no mesmo dia, o que, segundo a Defesa, sequer constitui indício, eis que o Defendente é mero cotista, e, nessa qualidade, não participa direta ou indiretamente do processo decisório da Bogari, tanto que o padrão de atuação de um e de outro, antes do Fato Relevante, foi totalmente diferente: João José de Araújo Pereira Pavel negociou somente no dia 09, enquanto a Bogari continuou a negociar em outros dias.

108. Igualmente, o Defendente foi sócio da Bogari para mero cumprimento de uma formalidade legal por ocasião da constituição. Destaca-se que a sua participação de 0,1% foi transferida poucos meses depois da constituição e quase 4 anos antes das operações, sendo, portanto, imprestável para fins deste processo, pois não prova qualquer participação do Defendente ao processo decisório da Bogari.

109. Ademais, reforça que o fato de o Defendente trabalhar na controladora do acionista da Sanepar não autoriza dizer que teve acesso à suposta informação relevante. Inclusive as companhias estão fisicamente distantes uma da outra, pois o Defendente trabalha na AG na cidade do Rio de Janeiro, a AGC tem sede em Belo Horizonte e a Dominó e Sanepar em Curitiba.

110. Além disso, a própria Acusação faz referência à resposta do DRI da AGC, Renato Torres de Faria, quanto à maneira que se deu o fluxo de informações contidas no Plano entre as empresas do grupo, onde foi claramente afirmado que a controladora não teve acesso a este documento, mas somente ao Planejamento Operacional de 2012, que continha informações consolidadas das companhias investidas pela AGC.

111. E a Acusação não diligenciou para ter acesso ao Planejamento Operacional, assumindo que as informações contidas no Plano foram repassadas para as holdings através do Planejamento. Nada mais absurdo, pois ignorou a informação de que os controladores não tiveram acesso ao Plano Estratégico da Sanepar.

112. Se a Acusação tivesse produzida esta prova, teria facilmente verificado que o Planejamento Operacional não continha dados específicos sobre as companhias, muito menos o ajuste das tarifas de saneamento básico da Sanepar. Ao contrário, continha

informações consolidadas, portanto, genéricas sobre todas as companhias investidas pela AGC. Não há uma linha sequer sobre o processo de reajuste ou o que se pretendia propor ao Governador.

113. Mas não é só. Há uma questão cronológica que igualmente afasta a possibilidade de ter sido tratada a questão do reajuste das tarifas no Planejamento Operacional: o Defendente teve conhecimento do Planejamento no dia 24.11.11, ou seja, quase um mês antes da divulgação do Fato Relevante de 21.12.11, informando a aprovação do Plano Estratégico.

114. Diante dos fatos, é evidente que um documento não depende do outro para existir, e, por uma questão cronológica, as informações do Plano não poderiam ter sido consideradas na elaboração do Planejamento.

115. A Defesa questiona o fato de a Acusação considerar, especificamente, o reajuste tarifário uma informação relevante, já que não passa de mera expectativa da administração, que pode vir a não se concretizar, pois quem decide o reajuste e o seu percentual é o Governador.

116. Não obstante, a Defesa entende que havia previsibilidade do reajuste e inexistência de informação privilegiada. Desde que a política de congelamento de preços adotada na gestão do então governador Roberto Requião foi alterada pelo Governador Beto Richa, que passou a defender reajustes acima da inflação para reduzir a defasagem nas tarifas.

117. Inevitavelmente, o mercado absorveu as declarações públicas, registrando com otimismo as repercussões positivas que o realinhamento tarifário traria. E logo no primeiro ano do governo, o governador Beto Richa aprovou reajuste de 16%, 10% acima da inflação naquele ano.

118. A Defesa alega que o Defendente de fato negociou ações SAPR4 antes da divulgação do Fato Relevante, mas negociou muito mais depois dele. Em 09.02.12, adquiriu 2.400 ações SAPR4 pelo preço médio de R\$5,65.

c) Bogari Gestão de Investimentos Ltda. (fls. 1.318 a 1.383).

119. A Defesa alega que a Bogari tem como foco principal a realização de investimento de longo prazo em valores mobiliários, destacando que a estratégia de investimento não engloba qualquer tipo de alavancagem, posições vendidas ou crédito privado, e não possui perfil de giro rápido de posições em carteira. Aduz que a alocação das ações investidas entre os fundos é feita proporcionalmente ao patrimônio líquido de cada fundo.

120. Destaca que a motivação para adquirir ações da Sanepar se deu exclusivamente por constatar que a Companhia vinha, desde a mudança política ocorrida em 2011 no Governo do Estado do Paraná, apresentado melhoras no âmbito operacional, financeiro e corporativo. Cita, neste sentido, declaração do então novo presidente da Sanepar, no qual ele afirmou que tinha dois focos de atuação: ampliar a receita e reduzir os custos. Em seguida, houve o anúncio, em 18.02.11, do aumento de 16% nas tarifas de saneamento básico da Sanepar.

121. Afirma que, à luz dessa nova governança, passou a acompanhar a evolução das operações, negócios e atividades da Companhia, a fim de certificar-se de que as promessas estavam sendo executadas.

122. Ressalta que a Bogari tem especial gosto e “faro” por investimento em ações de companhias atuantes em setores regulados, pois considera e julga que esses tipos de negócios tendem a ser mais previsíveis. Os fundos geridos possuíam em suas carteiras ações da CELESC, COMGÁS e CEB, companhias que possuem características similares a Sanepar: concessionárias de serviços públicos, de pequena capitalização e pouco negociadas em bolsa.

123. A Bogari foi percebendo que a Sanepar vinha progredindo e melhorando seus indicadores, o que solidificou sua expectativa de que os resultados da Sanepar de 2012 já seriam melhores que os de 2011, o que definitivamente a levou a decidir por alocar parte (pequena, frisa-se) dos recursos que se encontravam sob sua gestão em ações da Sanepar nos dias 9, 10 e 13.02.12.

124. O valor global dos investimentos em ações da Sanepar foi de R\$ 174.312,40, valor que, comparado ao patrimônio total dos fundos por ela administrados (cerca de R\$185 milhões), representava apenas 0,1%.

125. O preço médio de aquisição das ações foi de aproximadamente R\$5,60 por ação, valor considerado adequado aos investimentos ordinariamente realizados pela Bogari, pois apresentava desconto de mais de 30% sobre o valor considerado justo à época, equivalente a R\$8,10.

126. A partir do dia 13.02.12, a Bogari optou por suspender as aquisições de ações da Sanepar pelo simples fato e evidência de que o preço médio por ação negociada aumentou de R\$5,60 para R\$5,99, diminuindo, portanto, sua atratividade.

127. A Defesa registra que os dois fundos Bogari Value FIA e Bogari Mat FIA possuíam, no momento das primeiras aquisições, R\$38,7 milhões de saldo em caixa disponível para aquisição de ações (aproximadamente 25% de seus patrimônios consolidados). Pondera que *“se o ganho e as vantagens fossem certos, como sustentado no Termo de Acusação, o substancial saldo disponível poderia ter sido utilizado pela Defendente para adquirir maior número de ações da Companhia, pois se o lucro era evidente, faria todo o sentido a Defendente alocar seus recursos disponíveis em ações da Sanepar. O fato de assim não ter procedido é mais uma forte evidência de que a Defendente desconhecia o conteúdo do mencionado Fato Relevante”*.

128. A Bogari foi surpreendida pela divulgação do Fato Relevante em 16.02.12, informando aumento tarifário 10% acima da inflação, visto que a modelagem da gestora sobre a Sanepar considerava apenas o aumento decorrente do repasse da inflação. A comprovação de um aumento adicional de 10% nas receitas da Companhia, sem qualquer impacto direto nos custos, causa automaticamente um aumento maior no lucro. Assim, o preço de R\$8,10 por ação, originalmente considerado pela Bogari como “preço de mercado”, passou a ser de R\$10,20 (fls. 1.368 a 1.376).

129. Com o novo cenário, a Bogari decidiu aumentar suas posições acionárias na Sanepar, aceitando pagar um preço máximo de R\$7,00 por ação, mantendo a estratégia e política do desconto mínimo de 30% em relação ao preço considerado justo. Deste modo, entre 17.02 e 30.02.12, a Bogari adquiriu mais ações SAPR4 pelo preço médio de R\$6,80, não ultrapassando, portanto, o valor de R\$7,00 (fls.1.377 a 1.382).

130. Prossegue a Defesa, afirmando que o volume de aquisições de ações antes do dia 16.02.12 (dia do Fato Relevante) foi ínfimo e insignificante se comparado ao número de ações adquiridas pela Bogari até a presente data, o que, por si só, demonstra de forma cabal de que ela, contrariamente à acusação que lhe é imputada, não investiu em Sanepar mediante o aproveitamento de qualquer informação privilegiada.

131. Neste sentido, informa que comprou 31.274 ações nos dias que antecederam a divulgação do Fato Relevante, ao passo que após tal evento adquiriu mais de 1.100.000 ações SAPR4, ou seja, volume mais de 30 vezes maior do que o volume adquirido anteriormente à publicação do Fato Relevante.

132. A Defesa destaca que a suposta vantagem econômica auferida pelos fundos geridos pela Bogari teria sido de apenas R\$17.373,22, diante de um patrimônio total de quase R\$185 milhões, o que representaria um ganho de 0,01%. Frisa ainda que essa teórica vantagem não lhe pertencia, mas sim aos fundos sob sua gestão. Na teoria, o ganho da Bogari equivaleria a 20% dos ganhos que excederem a variação do índice Ibovespa no mesmo período, assim, a vantagem teórica teria sido de R\$2.818,87 (fls. 1.383).

133. Observa a Defesa que o reajuste das tarifas, por se tratar de ato unilateral do Governador, estava cercado de incerteza quanto ao percentual a ser adotado, podendo-se afirmar que tanto a aprovação do reajuste quanto o percentual eram desconhecidos da própria Sanepar.

134. Ainda que supostamente dispusesse de informação privilegiada, a Bogari, mesmo com recursos disponíveis em caixa, limitou-se a adquirir singela participação na Sanepar, que ainda compõe as carteiras dos fundos.

135. Registra que os investimentos realizados de forma gradativa nas ações SAPR4 são plenamente justificados, razoáveis e compatíveis, não apenas com a estratégia de investimentos, como também em razão do novo cenário apresentado pela Companhia.

136. A coincidência dos horários das negociações de ações e o longínquo grau de relacionamento entre a Defendente e João Pavel não são elementos suficientes para criar, ou mesmo sustentar, a existência de qualquer nexo causal entre atos praticados por ambos. A aquisição das ações em horários similares também não caracteriza um padrão de comportamento, como argumenta a Acusação, pois padrão denota haver regularidade ou repetição, o que não ocorreu neste caso, por se tratar de um evento único.

137. A Defesa alega que restou plenamente esclarecido que Flavio Sznadjer desvincilhou-se de toda e qualquer relação trabalhista que mantinha com a AG Telecomunicações desde 2008, e não manteve, a partir daquele ano, qualquer tipo de relacionamento com a referida companhia. Pelas regras do Novo Mercado da Bovespa, a desvinculação de uma pessoa de uma instituição por mais de três anos caracteriza sua independência. Nessa linha, Flavio Sznadjer pode ser formalmente considerado conselheiro independente de qualquer empresa do grupo AG, visto que estaria desvinculado há mais de quatro anos. Entretanto, o Termo de Acusação ignora tal realidade e cria uma situação de proximidade inexistente.

138. A Defesa consiga que *"a inferência cerebrina da acusação, com todas as vênias, no sentido de que haveria qualquer tipo de ligação ou conexão entre a Defendente e pessoas ligadas à Sanepar é de evidente improcedência, porque fantasiosa, na medida em*

que pretende se estruturar a partir de (i) extinta relação do Sr. Flavio Sznadger, sócio fundador da BOGARI, com a AG Telecomunicações; (ii) relação do Sr. João Pavel com a AG Concessões; e (iii) o fato deste senhor ser um dos 330 quotistas de um dos fundos geridos pela Bogari, ou ainda por ter figurado como sócio da Bogari em sua fase de constituição”.

139. Prossegue, “*tal tessitura, de todo canhestra, procurar tratar fatos corriqueiros da vida como indícios da elaboração de um plano ilícito que teria por fim a obtenção e utilização de informação privilegiada para, pasmem, permitir a aquisição de quantidade de ações representativas de ínfimos pontos percentuais de uma posição de investimento formada pela Defendente ao longo do exercício de 2012 e que – repita-se uma vez mais – segue intacta até a presente data*”.

140. A capitulação do ilícito só se dá quando aquele que alega demonstrar que as informações relevantes se sobrelevam em relação às motivações econômicas alegadas para a realização dos negócios, o que não ocorreu neste caso.

141. A Defendente argumenta que, como não é administradora da Sanepar, está sendo acusada do crime de *insider trading* na qualidade de terceiro que negocia de posse de informação privilegiada (*insider* secundário), cuja condenação requer e depende de prova da materialidade do ilícito por parte da CVM, o que não se verifica neste caso.

142. Ademais, afirma que a Bogari demonstrou as razões que ensejaram as aquisições, bem como as fundadas e razoáveis justificativas do seu *modus operandi*.

d) Vinci (fls. 1.400 a 1.471).

a. Do uso de informação privilegiada

143. A Defesa alega inicialmente que o reajuste da tarifa se tratava, na realidade, de apenas uma linha das premissas consideradas no Plano Estratégico, que aparece discretamente em uma única das 50 páginas que compõem o referido documento. Como só acontece em projeções, estimativas, as premissas não passam de elementos sobre os quais se tem alguma fundada expectativa de que se verifiquem.

144. O volume de investimentos contemplados no Plano e devidamente divulgados no primeiro Fato Relevante seria, por si só, suficiente para estimular investimentos na Sanepar, o que, aliado à política do governador Beto Richa de respeito ao contrato celebrado com a Sanepar, mais do que justificam o interesse pelas ações de emissão dessa companhia.

145. A Defesa demonstra que a Vinci é gestora de três dos principais fundos de investimentos que atuam na área de *small caps*, e dois deles, o Caixa Vinci FIA e o Vinci Gas FIA, são registrados na CVM, que têm como investidores diversos fundos de investimentos em cotas também geridos pela Vinci (conhecidos como *feeder funds*). O terceiro é um fundo de investimento internacional, que, por sua vez, investe no Durian. Esses fundos são *master funds* da estratégia *small caps*, ou seja, concentram todos os ativos do segmento – e os investidores, por sua vez, se encontram em fundos que alimentam (*feeder funds*) tais *master funds*.

146. Por atuarem na mesma área de *small caps* e com a finalidade de dar tratamento equitativo aos seus investidores, os FIAs buscam ter uma carteira semelhante, com alocação proporcional dos mesmos ativos e, conforme acima referido, destinando-se a investidores com perfis distintos.

147. Em 12.12.11, o Caixa Vinci SMLL FIA, um dos *feeders* do Caixa Vinci FIA, iniciou suas operações entre os dias 11 e 22.12.11, tendo recebido aproximadamente R\$40 milhões em aportes, conforme consta das informações diárias divulgadas no site da CVM.

148. Recebidos os recursos, é natural que eles sejam aplicados muito rapidamente, conforme a estratégia e as decisões de investimento. Assim, é natural que as compras expressivas de determinado papel em curto espaço de tempo possam, abstraído o contexto em que são realizadas, sugerir a ocorrência de movimentos oportunistas, o que não é verdadeiro no caso presente. Para esse fim, é necessário alargar o horizonte de tempo e considerar o contexto em que as compras se deram.

149. Considerando que o Vinci Gas FIA e Durian são veículos de investimento destinados a investidores institucionais, sem restrições regulamentares, e a diligência da Vinci de manter fundos de uma mesma estratégia com carteiras semelhantes, o lançamento do Caixa Vinci SMLL FIA determinou a revisão da estratégia de investimentos em *small caps*.

150. Dentro desse novo desenho, SAPR4 se tornou um dos ativos a ser adquirido. Assim, todos os FIAs tiveram suas carteiras rebalanceadas, e passaram a adquirir SAPR4, refletindo a estratégia definida pela Vinci.

151. Em uma perspectiva maior de tempo, após o 1º e 2º Fato Relevante, esses FIAs aumentaram suas posições em SAPR4, que são mantidas até a presente data, a demonstrar que a decisão de investir em SAPR4 se deve a uma profunda análise fundamentalista e a um interesse real no desenvolvimento da Sanepar.

152. A Defesa alega que a previsão do reajuste das tarifas da Sanepar para 2012, contida no Planejamento Estratégico, não constituiu, na análise da administração da Sanepar, relevância a justificar sua inclusão no 1º Fato Relevante. A previsão do reajuste é ato da administração ordinária e não trazia consigo qualquer elemento que pudesse configurá-la como uma informação privilegiada.

153. Para fins de argumentação e admitindo-se que a Acusação esteja correta quanto à relevância da previsão do reajuste, caberia a ela evidenciar que a Defendente negociou ações SAPR4 entre 22.12.11 e 16.02.12 de posse de informação relevante e privilegiada, mas a Defesa afirma que a Vinci Equities somente teve acesso ao Plano Estratégico da Sanepar quando obtida cópia integral dos autos deste processo sancionador.

154. A Acusação baseia-se na resposta de Joel Musman que alegou o seguinte: "*mantive contato com funcionários da Vinci Partners em avaliações de oportunidade fora do Brasil*". A Vinci Equities negou ter relações com Joel Musman, uma vez que os contatos por ele mencionados são de outras sociedades do grupo.

155. Vale apontar que a SMI baseou-se de forma surpreendente na afirmação genérica e vaga de Joel Musman acerca do conhecimento de pessoas da Vinci Partners. Não deveria a SMI ter questionado quem Joel Musman conhecia de maneira mais específica, quando foram feitas reuniões e quais os motivos dos contatos, como é de praxe em uma investigação do tipo?

156. A Acusação lançada à Defendente torna-se ainda mais surpreendente diante da continuação da resposta de Joel Musman, a saber: *"nunca tratei de qualquer assunto relacionado à Sanepar com qualquer pessoa vinculada àquela instituição"*.

157. As razões que levaram a Vinci Equities a negociar com ações SAPR4 foram extensa e consistentemente esclarecidas em sua manifestação à CVM, anexa às fls. 877 e 878, e tais razões se fundamentam por si só, não decorrem de qualquer dos fatos alegados pela Acusação, notadamente o acesso à informação privilegiada.

158. Também não se reveste de nenhuma importância o fato de os fundos terem adquirido, nos dias 22 e 23.12.11, ações SAPR4, representando 62% do volume negociado, pois em razão da baixa liquidez das ações, todas as aquisições realizadas em vários momentos representaram volumes expressivos das operações totais com SAPR4 , conforme revela a tabela anexa às fls. 1.428.

159. Em diversos momentos, durante o ano de 2012, as aquisições dos fundos ultrapassaram mais da metade do volume negociado pelo mercado com ações SAPR4, demonstrando, assim, que tal elemento não é indício que deva ser considerado na acusação.

160. Como já esclarecido, o início das aquisições de SAPR4, no dia 22.12.11, não se baseou na previsão do reajuste da tarifa, como parece à Acusação, mas em virtude de Caixa Vinci FIA ter recebido cerca de R\$ 40 milhões, entre os dias 11 e 22.12.11, o que levou a Vinci Equities a redesenhar sua estratégia de investimento em *small caps* , e decidiu por adquirir posições mais relevantes em SAPR4.

161. A Defesa reitera que os fundos continuaram a adquirir SAPR4 mesmo após o 1º e 2º Fato Relevante, inclusive adquiriu mais após a divulgação do 2º. A relevância do fato de a Vinci manter os investimentos até a presente data já foi objeto de decisão unânime do Colegiado da CVM, na sessão de julgamento do PAS CVM nº 11/09, em 03.04.12.

b. Da manipulação de preço

162. A Defesa registra que o ilícito da manipulação de preços possui três elementos: (i) utilização de qualquer processo ou artifício; (ii) destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário; e (iii) induzindo terceiros à sua compra e venda.

163. Assim, lembra que deve haver um processo, ou artifício, como ocorre nos casos em que o agente assume uma posição comprada ou vendida e propaga informações enganosas, sejam positivas, sejam negativas, com intuito de baixar ou elevar o preço do ativo, obtendo vantagem na diferença entre os preços negociados antes e depois de propagar as informações enganosas.

164. A Defesa reitera que é inegável que haja a intenção de induzir terceiros em erro, sendo tal indução elemento do tipo ilícito.

165. Em um mercado onde as operações normais, corriqueiras, são as de compra e venda de ações e, não tendo sido provada a prática de qualquer ato ilícito pela Defendente, é descabido que a prática de atos normais no mercado importe na caracterização de processo, ardil ou artifício punível.

166. O Termo de Acusação entende que a prática de manipulação do preço das ações SAPR4 era realizada frequentemente pela Defendente, entre 27.12.11 e 17.02.12, em razão do teor das transcrições das gravações entre pessoas a ela ligadas e o operador da Itaú Corretora, que mencionavam as expressões “derrubar” e “bater”. Daí concluiu que *“se tal valorização fosse considerada inadequada pela Vinci, ela vendia certas quantidades de ações de acordo com as ofertas de compra, a fim de deslocar o preço do ativo para um valor menor e conveniente”*.

167. A Defesa aduz que, em contraponto, as posições de venda visavam frear o movimento irracional que ela própria causava, tendo em vista a alta iliquidez das ações SAPR4. Essa conclusão é nitidamente percebida no diálogo de 03.02.12, entre o operador da Itaú Corretora e João Grangeiro:

Lucas Mateus: Beleza, é o seguinte, Sanepar. Leilãozinho aqui 6 de alta, 578. Quer interferir?

João Grangeiro: 578. Quanto? 6 de alta?

Lucas Mateus: 6 de alta.

João Grangeiro: Tá saindo quanto?

Lucas Mateus: 100 ações só. Os caras estão aí sacaneando, puxando.

168. Segundo a Defesa, a leitura desse diálogo demonstra a fragilidade do papel e sua suscetibilidade a movimentações oportunistas, uma vez que, com apenas 100 ações, no valor total de R\$600,00, um investidor conseguia promover uma variação de 6% nas cotações das ações SAPR4.

169. Assim, prossegue a Defesa, as vendas de pequenas quantidades de ações SAPR4 constituíam ação defensiva em relação àqueles que se aproveitavam do mesmo movimento, e que as vendas tinham a intenção de refrear a valorização irracional. Nem de longe pode ser tal ação defensiva entendida como feita com a finalidade de induzir terceiros à compra ou venda. Os indutores eram, na verdade, aqueles que se aproveitavam do viés comprador da Defendente.

170. Argumenta que o próprio Termo de Acusação assevera que a Defendente *“vendia certas quantidades de ações de acordo com as ofertas de compra”*, o que demonstra que a sua atuação não era ativa, mas, passiva, e que as vendas tinham por finalidade neutralizar a alta que as suas próprias compras ocasionavam nas ações SAPR4.

171. Portanto, a atuação passiva da Vinci Equities não pode caracterizar a manipulação de preço, cujo ilícito requer uma atuação ativa. Mais do que ativa, ela requer também o uso de artifício ou ardil.

172. Além da disseminação enganosa de informações, a manipulação de preço, com o fim de induzir terceiros, para o seu sucesso, conta, em regra, com a participação orquestrada de partes relacionadas ou em conluio, agindo como contrapartes, de forma que a operação de compra ou venda se consuma, criando no mercado preço artificial não condizente com o papel.

173. Neste processo, as operações não foram executadas entre os fundos, atuando como contrapartes de tais operações. Essa atuação simultânea nas pontas compradora e vendedora é o mecanismo que melhor permite obter a elevação ou queda artificial dos preços, induzindo terceiros a erros. Neste caso, não só foi claramente informado que o mercado sempre atuou como contraparte dos fundos, como a própria Acusação reconhece (item 90 do TA).

174. Essa prática de atuação defensiva é legítima, como se depreende do texto abaixo de autoria de David Swensen, principal responsável pelos investimentos da Universidade de Yale, no livro *Unconventional Success*, cujo extrato é:

“como procedimento regular, a cada dia de negociação, Yale estima o valor de cada um dos componentes de sua carteira. Quando classes de valores mobiliários negociáveis (investimentos em ações domésticos, estrangeiros, em mercados emergentes, renda fixa) desviam de seus valores alvo, a área de investimentos da universidade toma medidas para restaurar os valores alvo. No exercício de 2003, Yale despendeu aproximadamente US\$ 3,8 bilhões nas negociações de rebalanceamento, de forma geral metade entre compras e vendas. O lucro líquido do rebalanceamento alcançou aproximadamente US\$26 milhões, representando retorno de 1,6% na carteira de US\$1,6 bilhão na carteira de ações. (tradução livre)”.

175. Outro exemplo de rebalanceamento, conhecido como estabilização de preços, é utilizado em todas as ofertas públicas iniciais (IPO), cujo objetivo é evitar que as negociações iniciais apresentem volatilidade excessiva ou irracional por parte daqueles que pretendem se aproveitar do *flip side* delas. Nem por isso tais operações podem ser consideradas manipulações de preço.

176. Essa atuação nada tem de ardil, de fraude, nem pretende induzir terceiros à compra e venda de determinado papel. O objetivo é o de restaurar o valor do papel a seu nível correto, isento de influência que a compra de posição significativa tende a ocasionar ou de movimento irracionais.

177. No tocante às vendas, a Vinci Equities esclareceu, ainda na fase de investigação, que *“considerando tal viés de compra e os montantes adquiridos, as vendas realizadas por tais veículos foram praticamente irrelevantes, e foram realizadas com o objetivo de melhorar o preço médio de compra de tais ações da Sanepar. Vale ressaltar que tais operações foram realizadas no mercado à vista, tendo o próprio mercado como contraparte”*.

178. A Defesa lembra que as condutas manipuladoras devem ser aptas a alterar o regular funcionamento do mercado e o dolo ser específico. Não há culpa presumida, esta deve ser comprovada. Assim, conclui que *“não demonstrado nestes autos o dolo da Defendente na prática de operações que, por argumentação apenas, possam ter configurado manipulação de preço, chega-se à inevitável conclusão de que a Defendente não pode ser punida pela CVM”*.

VII – Das Propostas de Termo de Compromisso:

179. Com fulcro no art. 11, parágrafos 5º e 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º da Deliberação CVM nº 390/01, os Acusados José Renato de Camargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso. O Comitê de Termo de Compromisso aceitou os termos propostos pelos quatro primeiros acusados e rejeitou a proposta formulada pela Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (fls. 1.610 a 1.628).

180. O Colegiado da CVM, no entanto, por unanimidade, deliberou a rejeição de todas as propostas apresentadas pelos Proponentes, por entender ser inoportuna e inconveniente a aceitação delas, pois a eventual celebração de termo de compromisso com os Acusados não traria economia processual significativa para a CVM, vez que o processo seguiria seu curso normal em relação à Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., conforme decidido na Reunião do Colegiado n.º 01/2015, de 06.01.15 (fls.1.631 e 1.632).

181. Em 11.03.15, a Bogari Gestão de Investimentos Ltda. apresentou, com fulcro na Deliberação CVM nº 436/03, pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, por entender que formulou proposta suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas, conforme parecer favorável do Comitê de Termo de Compromisso. Além disso, destacou que a fundamentação da rejeição pelo Colegiado se deu por suposição de que não se teria vantagem no processamento do feito, implica total abstração da razão de ser da proposta, cujo sentido é justamente permitir que condutas distintas sejam consideradas e avaliadas de formas diferentes (fls.1.644 a 1.648).

182. Em 07.05.15, João José de Araujo Pavel também apresentou pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, por entender que não há óbice, ou impedimento legal na aceitação, conforme demonstrou o parecer favorável do Comitê de Termo de Compromisso, e que, ao contrário do que sugeriu a Decisão recorrida, a celebração de Termo de Compromisso com o Acusado importa economia processual significativa para a CVM (fls.1.729 a 1.743).

183. Em 10.12.15, a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. apresentou nova proposta de termo de compromisso, na qual se compromete a pagar à CVM o valor de R\$1 milhão. A proponente argui que estariam presentes os pressupostos para a apresentação da proposta, ausente qualquer prejuízo ao mercado ou a terceiros, e que jamais se viu envolvida em qualquer outro processo administrativo sancionador perante a CVM. Por fim, requer a apreciação e eventual celebração do termo de compromisso previamente ao julgamento agendado para o dia 18 de dezembro ou, alternativamente, que seja a proposta apreciada como questão preliminar do julgamento (fls. 1.784 a 1.788).

184. Na mesma data, José Musman e José Renato de Camargos igualmente apresentaram pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, sob o argumento de que estaria em processo de submissão uma nova proposta de termo de compromisso pela Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., para adequá-la à gravidade da acusação que lhe foi imputada, a ser apreciada pelo Colegiado, o que traria a economia processual então requerida. Deste modo, reiteram o pedido de celebração do termo de compromisso, nos termos e condições dele constantes (fls. 1.789 a 1.792).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹Processo CVM nº RJ2012/2331.

²FAX/SMI/GMA-1/015/12.

³OFÍCIOS/CVM/GMA-1/N^{os} 016, 025 e 031/12.

⁴OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº031/2012.

⁵ Fornecida pela Sanepar em resposta aos ofícios CVM/GMA-1/Nº025/2012 e CVM/GMA-1/Nº031/2012.

⁶ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº061/12.

⁷ A AGC é detentora de 27,5% do capital votante da Domino, que detém 39,7% do capital votante da Sanepar (fls. 237).

⁸ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº042/12.

⁹ O sistema "METASTOCK" é um programa de análise técnica que permite a elaboração e edição de fórmulas matemáticas, indicando momentos para comprar e vender ativos financeiros.

¹⁰ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº045/12.

¹¹ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº026/13.

¹² OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº026/13.

¹³ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº046/12.

¹⁴ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº026/13.

¹⁵ Ofício/CVM/GMA-1/Nº060/12.

¹⁶ Em resposta ao OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº060/12.

¹⁷ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº041/12.

¹⁸ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº061/12.

¹⁹ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº086/12.

²⁰ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº045/12.

²¹ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº114/12.

²² OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº114/12.

²³ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº125/12.

²⁴ FAX/SMI//GMA-1/037/12 e o FAX/SMI//GMA-1/034/13.

²⁵ OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº046/13.

²⁶ MEMO nº 91/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 16.09.13.

²⁷ Cita trecho da declaração de Renato Torres à CVM: *"Dessa forma, não é possível afirmar que os referidos funcionários, tenham tomado conhecimento efetivo do documento relativo ao Planejamento estratégico, especialmente porque eles estavam dedicados a outros projetos"*.

²⁸ Cita o voto da Diretora Luciana Dias no julgamento do PAS 11/08: *"Nas negociações de ações em que há informação privilegiada, os investidores desejam se posicionar nos papéis antes de eventos sobre os quais têm conhecimento de dados sigilosos. Como nesses casos é muito difícil a obtenção de uma prova direta, o 'momento' de aquisição ou venda do papel é muito importante na avaliação de utilização indevida de informação privilegiada"*.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/9808

Acusados: José Renato de Camargos
Joel Musman
João José de Araújo Pereira Pavel
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

Assunto: Uso de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o disposto no §1º do artigo 13 da Instrução CVM nº 358/02. Manipulação de preço de valor mobiliário, em infração ao item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM nº 08/79.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1. Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado para analisar o eventual uso de informação privilegiada e a suposta manipulação de preço envolvendo ações preferenciais de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná S.A. ("Sanepar" ou "Companhia"), no período anterior à divulgação do Fato Relevante que informou ao mercado, em 16.02.12, o reajuste de 16,5% das tarifas da Sanepar.

2. Para melhor compreensão dos acontecimentos, resumo, a seguir, em ordem cronológica, os fatos que antecederam a publicação do referido Fato Relevante:

a) Em 15.12.11, foi convocada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Sanepar para deliberar sobre o Planejamento Estratégico 2012-2014 (fls. 99);

b) Em 21.12.11, o Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico que previa o reajuste de 16% das tarifas de saneamento básico da

Sanepar, bem como trazia informações sobre os demonstrativos financeiros da Companhia para o exercício de 2011 (fls. 144 a 147);

c) No mesmo dia, a Sanepar divulgou Fato Relevante sobre a aprovação do Planejamento Estratégico de 2012-2014, sem mencionar a perspectiva de reajuste de tarifas, dando ênfase apenas ao seu Programa de Investimentos¹;

d) Em 22.12.11, o Planejamento Estratégico de 2012-2014 da Sanepar passou a estar disponível na Andrade Gutierrez Concessões S/A ("AGC"), conforme declaração de R. T. de F., Conselheiro da Sanepar e Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da AGC;

e) Em 03.01.12, o Diretor-Presidente da Sanepar solicitou à Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico, C. T., que elaborasse o processo de solicitação de reajuste das tarifas dos serviços de água e esgoto para ser apresentado ao Instituto das Águas do Paraná;

f) Em 15.02.12, após aprovação do Instituto das Águas do Paraná, o Governador C.A.R. autorizou a Sanepar a reajustar em 16,5% suas tarifas de água tratada e remoção e coleta de esgotos sanitários e demais serviços por ela prestados, a vigorar a partir do dia 19.03.12, de acordo com o Decreto nº 3.839 do Estado do Paraná;

g) Em 16.02.12, a Sanepar divulgou Fato Relevante, informando que reajustaria os valores de suas tarifas em 16,5% (fls. 51).

1. Esses fatos são o pano de fundo do presente processo, uma vez que a SMI identificou, no período anterior à divulgação do Fato Relevante, o aumento na cotação e no volume de negociações de ações de emissão da Sanepar (código ISIN SAPR4), bem como negociações por investidores com algum nível de relacionamento com R. T. de F., ou C. T., pessoas que detinham a informação relevante ainda pendente de divulgação.

2. Como a Acusação imputou aos Acusados dois ilícitos distintos, ambos relacionados com os negócios com ações de emissão da Sanepar, decidi dividir este voto em duas partes: a primeira refere-se ao exame do eventual uso de informação privilegiada, e a segunda analisa a suposta manipulação de preço, como se segue.

I – Da Preliminar

3. Aprecio, preliminarmente, os pedidos de reconsideração apresentados por Bogari Gestão de Investimentos Ltda., João José de Araujo Pavel, Joel Musman e José Renato de Camargos, objetivando reformar a decisão do Colegiado de 06.01.15, que rejeitou, por unanimidade, as propostas de Termo de Compromisso por eles formuladas (fls. 1.644 a 1.648, 1.729 a 1.743 e 1.784 a 1.787).

4. Em apertada síntese, eles alegam que não haveria óbice, ou mesmo impedimento legal, na aceitação das propostas, conforme apontou parecer favorável do Comitê de Termo de Compromisso da CVM, e que, ao contrário do que sugeriu a Decisão recorrida, a celebração dos acordos importaria economia processual significativa para a CVM.

5. Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a celebração de acordo, neste caso, não se mostra conveniente nem oportuna, como já foi decidido pelo

Colegiado, não merecendo reforma dita decisão. Voto, assim, pela rejeição dos pedidos de reconsideração.

6. Voto também pela rejeição da nova proposta de Termo de Compromisso apresentada por Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda, consistente no pagamento à CVM da quantia de R\$ 1.000.00,00 (um milhão de reais), por entender que não se mostra conveniente e oportuna a sua aceitação (fls. 1.788 a 1.792).

II – Do Mérito

II.1 – Do Uso de Informação Privilegiada referente ao reajuste da tarifa da Sanepar

7. Antes de proceder ao exame dos fatos e das condutas relativas ao suposto uso de informação privilegiada na negociação de ações da Sanepar, entendo importante esclarecer algumas das regras aplicáveis às circunstâncias, bem como o entendimento consolidado desta CVM sobre elas, uma vez que as considerações aqui resumidas serão utilizadas para respaldar minhas conclusões acerca da reprobabilidade, ou não, das condutas dos Acusados.

8. Como se sabe, a proibição ao uso indevido de informação privilegiada (também denominado *insider trading*) pelos *insiders* secundários ou de mercado está prevista no art. 155, §4º, da Lei 6.404/76 e regulamentada no art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/02, a seguir transcritos:

Art. 155, §4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

Art. 13, §1º. A mesma vedação [de negociar com valores mobiliários] aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

9. Percebe-se da leitura dos referidos dispositivos que o ilícito contém quatro elementos²: (i) a existência de uma informação relevante pendente de divulgação; (ii) o acesso privilegiado a ela; (iii) a utilização desta informação na negociação de valores mobiliários, e (iv) a finalidade de auferir vantagem própria ou para terceiros.

10. Diferentemente da regulamentação³ prevista para os denominados *insiders* primários ou típicos, que são aquelas pessoas que exercem funções junto à companhia, não se presume o conhecimento, pelos *insiders* secundários, da informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

11. Por esta razão, a comprovação de casos de *insider trading*, especialmente o secundário, ocorre por meio de indícios, que equivale aos demais meios de prova, estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra, ou outras circunstâncias”.

12. O indício é amplamente reconhecido no direito processual penal brasileiro, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal⁴, intérprete último da Constituição Federal,

reconhecido a força probante dos indícios. O Ministro do STF Luiz Fux destacou nos autos da Ação Penal nº 470 a possibilidade de utilização da prova indiciária, citando expressamente os casos de *insider trading*:

No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa das ações, a frequência com que são negociadas, ser o acusado um neófito em operação de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existente entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada; todas estas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura a respeito da ilicitude da operação.

13. Como este Colegiado⁵ já teve oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões, o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, mesmo as indiciárias. Nestes casos, é determinante que os indícios sejam sérios, consistentes e convergentes e, portanto, suficientes para sustentar uma condenação, sendo a prova indiciária essencial para a resolução de casos em que a prova direta torna-se impossível, como acontece nos casos de uso de informação privilegiada.

14. Deste modo, não basta um conjunto qualquer de indícios para sustentar uma condenação, faz-se necessária a robustez deles para que o fato seja provado. Neste sentido, transcrevo a seguir trecho do que ficou assentado no PAS CVM nº 22/94:

[A] existência de qualquer indício não é suficiente para ensejar a condenação. Há que se diferenciar o indício da prova indiciária, eis que, de fato, o mero indício não autoriza a condenação, mas tão somente a prova indiciária, quando representada por indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se quer provado.

15. O conjunto de indícios tendente a autorizar uma condenação não pode ser diminuído ou neutralizado pela existência de fatos e circunstâncias em sentido contrário, os denominados contraíndícios. Isto porque o julgador não pode ter dúvida da culpabilidade do agente, e se a tiver, a absolvição se impõe como medida de justiça. Nessa linha, menciono o voto da Diretora Norma Parente no PAS CVM nº 06/95, julgado em 05.05.05:

Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraíndícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

16. Outra questão que gostaria de destacar diz respeito à importância das relações profissionais, amizade ou parentesco na formação da prova indiciária em casos de *insider trading*.

17. O entendimento reiterado do Colegiado⁶ é que essas relações não podem ser consideradas, por si só, bastante para garantir que a informação relevante pendente de divulgação foi repassada entre as pessoas, mas um indício do possível caminho percorrido pela informação desde sua origem até chegar ao investidor que negociou com ações antes da divulgação do Fato Relevante. Neste particular, transcrevo trecho do voto da Diretora Luciana Dias⁷ que ilustra bem esse entendimento:

A existência de relações pessoais entre os envolvidos nas operações investigadas tem sido considerada pelo Colegiado da CVM como elemento adicional na apuração de ilícitos de uso indevido de informação privilegiada. Ela constitui, no geral, um indício adicional

que lhe permite formar convicção sobre a possibilidade de acesso à informação relevante pelos acusados. Quando isoladamente considerada, no entanto, a existência de relações pessoais não é suficiente para comprovar a detenção de informação privilegiada.

18. Cabe pontuar ainda que à Acusação não se faz imprescindível identificar o informante, como é mandatório em outras jurisdições, basta que o conjunto de indícios reunidos no processo leve à unívoca conclusão que a pessoa negociou ações de posse de uma informação privilegiada, ciente de que esta tinha tal qualidade e com a finalidade de obter vantagem⁸.

19. Trazidos esses esclarecimentos a respeito do uso de informação privilegiada, examinarei, primeiramente, a alegação uníssona dos Acusados de que a perspectiva do reajuste das tarifas da Sanepar não se caracteriza como informação relevante.

20. Os Acusados sustentam que, como a efetivação do reajuste era algo que não competia exclusivamente à Sanepar, pois dependia de aprovação pelo Instituto das Águas do Paraná e pelo Governador do Estado do Paraná, decisão esta eminentemente discricionária, a previsão não passava de mera expectativa da administração da Companhia.

21. Também foi arguido que, em razão da eleição do governador C.A.R., passou-se de uma política de congelamento para uma de reajuste anual das tarifas da Sanepar, inclusive com a previsão de reajuste acima da inflação para diminuir a defasagem tarifária originária do congelamento até então adotado pelo governo do Estado do Paraná.

22. Refuto, de plano, tais argumentos.

23. O art. 2º da Instrução CVM nº 358/02 considera relevante qualquer ato ou fato de caráter econômico-financeiro relacionado à companhia que possa influir na cotação dos valores mobiliários emitidos ou na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários.

24. E como se viu no relatório anexo a este voto, o Planejamento Estratégico 2012-2014 da Sanepar trazia informações detalhadas sobre as projeções do Balanço Patrimonial, Orçamento do Resultado e Fluxo de Caixa, incluídas aí as previsões de reajustes das tarifas para os anos de 2012, 2013 e 2014, bem como o resultado líquido apurado de R\$ 243,586 milhões para o ano de 2011, que era 80% superior ao do exercício anterior (fls. 144 a 150).

25. É notório que informações sobre receitas, despesas, nível de endividamento, resultado do exercício e fluxo de caixa são parâmetros relevantes para um investidor racional tomar sua decisão de investimento ou desinvestimento, pois servem exatamente para fundamentar a avaliação do valor da companhia e das ações por elas emitidas.

26. Não obstante, o próprio Planejamento Estratégico assume, na parte referente às projeções financeiras, a relevância das informações ali reunidas ao consignar expressa e destacadamente que ***“estes demonstrativos são confidenciais e entendidos como de uso restrito dos endereçados. Sob nenhuma circunstância você pode discutir ou apresentar estes resultados ou suas tendências a terceiros ou a qualquer órgão de imprensa ou mídia. Neste sentido você não está autorizado a produzir cópias deste material ou mostrá-lo a qualquer outra pessoa que não o Estado do Paraná, Domino Holdings e/ou seus representantes”***.

27. Não se nega que o reajuste dependia da decisão do Governador, após apreciação do Instituto das Águas, mas estas etapas não diminuem a importância da manifestação da própria Sanepar, detentora dos principais elementos aptos a subsidiar a decisão final. A proposta da Sanepar foi tão bem fundamentada que o percentual de reajuste concedido pelo Governador (16,5%) se aproximou do que ela havia solicitado (16%).

28. Nem mesmo o fato de o governador eleito já ter anunciado a adoção de uma “política” de reajuste das tarifas diminui a relevância da decisão final de concessão do reajuste, que afinal transformou a mera expectativa em certeza absoluta, e a certeza do fato é sempre importante para a tomada de decisão dos investidores.

29. Assim, a tentativa dos Acusados de menosprezar a importância das informações financeiras atualizadas e dos resultados da Companhia descritos amiúde no Planejamento Estratégico mostra-se, no meu sentir, de toda inábil.

30. Também não posso deixar de ressaltar a valorização de 6,8% das ações em bolsa logo após a divulgação do Fato Relevante de 16.02.12. A valorização ocorrida reforça, sem dúvida, a relevância da informação do aumento tarifário, que, ao se tornar pública, influenciou imediatamente o comportamento das ações.

31. Por tais razões, estou convencido de que quem tivesse conhecimento das projeções financeiras sigilosas contidas no Planejamento Estratégico 2012-2014 da Sanepar, contendo a previsão de um aumento significativo para as tarifas, antes da publicação do Fato Relevante, estaria de posse de informação privilegiada.

32. Preenchido o primeiro requisito do ilícito de *insider trading*, consistente na existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado, passo à análise da conduta individualizada dos Acusados, seguindo a mesma ordem utilizada na peça acusatória.

a) José Renato de Camargos e Joel Musman

33. A Acusação sustenta que José Renato de Camargos comprou 20.000 ações da Sanepar pelo preço médio de R\$4,50 por ação, em 22.12.11, em função do acesso privilegiado que ele teria tido do Planejamento Estratégico da Sanepar, uma vez que R. T. de F. admite ter levado tal documento neste mesmo dia para a sede da AGC, empresa onde ambos trabalham.

34. Em relação a Joel Musman, a Acusação afirma que ele adquiriu 10.500 ações da Sanepar pelo preço médio de R\$5,16, entre os dias 23.12.11 e 15.02.12, também por meio do uso da referida informação privilegiada, pois ele confessa ter negociado depois de conversar sobre a Sanepar com José Renato, seu colega de trabalho na AGC.

35. A Acusação conclui que as negociações de ações de emissão da Sanepar realizadas por José Renato de Camargos e Joel Musman lhes teriam proporcionado vantagem econômica⁹ indevida de R\$32,6 mil e R\$10,2 mil, respectivamente, restando configurada violação ao art. 155, §4º, da Lei das AS, c/c o disposto no §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

36. A primeira circunstância que, no meu sentir, enfraquece a tese acusatória refere-se à ausência da prova quanto à ciência antecipada pelos Acusados do conteúdo do Planejamento Estratégico da Sanepar, pois, diferentemente do que prevê a norma para o *insider* primário ou típico, o conhecimento da informação privilegiada pelo *insider* secundário não se presume.

37. E os Acusados, no transcorrer da instrução deste processo administrativo, negaram conhecer antecipadamente as informações sigilosas contidas no Planejamento Estratégico da Sanepar.

38. É importante salientar que R. T. de F. afirmou que o Planejamento Estratégico da Sanepar estava na AGC a partir de 22.12.11, mas não mencionou, e nem sobre isto foi questionado, como tal documento foi disseminado dentro da companhia, de modo a facilitar ou não o acesso das pessoas ao seu conteúdo, mas o depoente fez questão de destacar a época em que tudo ocorreu: *"véspera de natal e o recesso entre o natal e o ano novo que é realizado pela AG Concessões, que fica fechada durante este período, o efetivo conhecimento deste documento deve ter se dado a partir de janeiro de 2012."* Ao se reportar a lista de pessoas que integram o quadro da AGC, dentre elas os Acusados, R. T. de F. afirmou não ser possível precisar as datas nem o nível do acesso delas à informação que foi disponibilizada.

39. Ademais, conforme consta dos autos, os Acusados são gerentes de projetos da AGC e estavam, desde 2009, até meados de 2012, dedicados integralmente ao gerenciamento do Aeroporto Internacional Juan Santamaria, na Costa Rica.

40. Deste modo, os cargos exercidos e as funções desempenhadas pelos Acusados fora do país, no período em que realizaram as aquisições das ações, não me permite concluir que eles fossem capazes de acessar tão imediatamente o conteúdo das decisões tomadas no âmbito da AG, sociedade investida da AGC, e a partir delas realizarem os investimentos, como supôs a Acusação.

41. Na falta da prova direta do acesso privilegiado à informação relevante, a Acusação fica obrigada a reunir outros elementos que, analisados em conjunto, permitam, por indução lógica, concluir com convicção que as negociações dos Acusados se deram em função do conhecimento da informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

42. Na formação dessa prova indiciária, entendo que a Acusação não valorou com a devida atenção o perfil de investimento e o padrão das negociações dos Acusados, ao negociarem com ações da Sanepar.

43. O Acusado José Renato alega ser investidor contumaz do mercado de valores mobiliários, tendo por hábito monitorar diversas companhias abertas, e que possui perfil agressivo de investimento e utiliza técnicas de análise gráfica para respaldar suas aplicações (fls. 234 e 235).

44. Ao examinar seus investimentos em bolsa, no período considerado suspeito pela Acusação, de 22.12.11 a 15.02.12, atesto que o Acusado adquiriu mais de R\$1,6 milhões em ações de diversas companhias abertas, tais como: Petrobrás SA (código ISIN PETR4), Vale do Rio Doce SA (código ISIN VALE5), Ambev SA (código ISIN AMBV4) e Banco Itaú Unibanco SA (código ISIN ITUB4) (fls. 1.766 a 1.783).

45. Em linha com seu declarado perfil, o Acusado também vendeu volume igualmente expressivo de ações neste período de quase dois meses, bem como fez uma "trava de alta", utilizando opções de ações da Petrobras, operação com derivativos que consistiu na compra de 7.000 contratos de opção da série PETRC22 simultaneamente a venda da mesma quantidade de contratos da série PETRC24.

46. Tudo leva a crer que o Acusado possuía conhecimentos técnicos e recursos financeiros para obter o máximo proveito com a valorização das ações que adviria da

divulgação do reajuste das tarifas, porém preferiu destinar tão somente 5% dos recursos que destinou à aquisição de ações para comprar os papéis da Sanepar.

47. O Acusado tampouco vendeu as ações da Sanepar logo após a divulgação do Fato Relevante, quando poderia obter lucro imediato, mas optou por permanecer com elas até o pregão do dia 18.09.13, quando então se desfez da sua posição acionária.

48. Devo reconhecer que este não é o comportamento típico de um *insider trading*.

49. O padrão de negociação esperado de um investidor que negocia mediante o uso de informação relevante ainda não divulgada seria o de adquirir a maior quantidade possível de ações antes da divulgação do fato relevante, para vendê-las logo após a disseminação da informação ao mercado, objetivando, com isso, o melhor retorno para o investimento.

50. O Colegiado da CVM já teve oportunidade de se manifestar sobre a importância da análise do perfil e do padrão de negociação do investidor para medir justamente a intensidade atípica da negociação feita por um *insider trading*. Neste particular, cito o voto da Diretora Luciana Dias proferido no PAS 11/08, julgado em 21.08.12:

Por isso, foi importante analisar o perfil de investimento de cada um dos Acusados e ver se as "apostas" que fizeram eram compatíveis com tal perfil ou se pareciam algo de extraordinário. Isto porque a tendência natural de quem age munido de informação privilegiada é concentrar os investimentos nos ativos cuja valorização é esperada. O fato de o investidor ter agido dentro de seus padrões normais de negociação é um importante contraíndício de uso de informação privilegiada. [...] a falta de canalização dos investimentos para o ativo é um forte contraíndício de que informações privilegiadas eram detidas pelo Acusado.

51. As negociações com as ações da Sanepar feitas pelo Acusado não divergiram do perfil nem do padrão das suas negociações habituais, tampouco tiveram a intensidade esperada daquele que detém uma informação privilegiada, fatos que não me autorizam considerar tais negociações atípicas.

52. Não estou afirmando com isso que tais circunstâncias têm sempre o condão de afastar uma acusação de *insider trading*. Na realidade, a existência destes contraíndícios, no presente caso, não me permite concluir que a negociação feita pelo Acusado José Renato de Camargos tenha sido motivada exclusivamente pelo conhecimento das informações sigilosas contidas no Planejamento Estratégico da Sanepar, disponível na AGC, bem como ter a convicção necessária para decidir pela sua condenação.

53. O Acusado Joel Musman, por seu turno, declarou, às fls. 227 e 228, negociar regularmente com ações de várias empresas e, em especial, com aquelas que detêm concessões de serviços públicos, em razão de seu conhecimento sobre o setor. Afirmou que se utiliza, geralmente, de indicações feitas por estudos técnicos disponibilizados por diferentes instituições financeiras.

54. No caso específico do investimento em Sanepar, o Acusado alega que já vinha acompanhando a alta da cotação das ações desde a mudança política ocorrida no Governo do Estado do Paraná em 2011, e que poderia resultar num melhor relacionamento deste com a Domino, o que possibilitaria a participação desta última na gestão da Sanepar, motivo pelo qual adquiriu moderada posição de 400 ações da Sanepar em setembro e outubro de 2011¹⁰.

55. Alega que tal percepção positiva da Sanepar foi reforçada pela indicação, apoiada em análises gráficas, que lhe fez José Renato, seu colega de trabalho e amigo, sugestão que lhe transmitiu fundadas razões para adquirir mais 10.500 ações.

56. Observando os investimentos em bolsa realizados pelo Acusado no período anterior à divulgação do Fato Relevante, constato que ele adquiriu também ações de outras companhias, tais como, Companhia Energética de Minas Gerais SA (código ISIN CMIG3), Natura Cosméticos SA (código ISIN NATU3), HRT Petróleo SA (código ISIN H RTP3), operações que somaram R\$170 mil (fls. 1.766 a 1.783).

57. Noto que o Acusado destinou 31,6% de seus recursos para adquirir ações da Sanepar e 68,4% para a compra de ações de outras companhias, a demonstrar que não concentrou seus negócios em ações de Sanepar, agindo, assim, de forma diversa da esperada de alguém que busca tirar o máximo proveito do uso da informação privilegiada, neste caso resultante do aumento das tarifas da Sanepar.

58. O Acusado Joel Musman tampouco se desfez de sua posição na Sanepar após a divulgação do Fato Relevante de 16.02.12, quando poderia obter retorno rápido e garantido; ao contrário, permaneceu de posse das ações até pelo menos o pregão de 30.09.15 (o último pregão do qual se dispõe de informação nestes autos).

59. É forçoso reconhecer então que as negociações com as ações da Sanepar feitas pelo Acusado não diferiram do seu perfil ou padrão de negociação habitual, nem tiveram a intensidade típica de um *insider trading*.

60. À luz destes acontecimentos, parece-me válida a explicação fornecida pelo Acusado de que acreditava nos fundamentos econômicos da Sanepar, razão pela qual adquiriu as ações em bolsa em setembro de 2011, e, num momento posterior, decidiu reforçar sua posição após a conversa mantida com seu colega de trabalho José Renato de Camargos.

61. Pelo exposto, entendo que a Acusação não reuniu indícios sérios, consistentes e convergentes; enfim, não comprovou, ainda que por provas indiciárias, que José Renato de Camargos e Joel Musman negociaram com ações da Sanepar de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

b) João José de Araújo Pereira Pavel

62. A Acusação entendeu que o Acusado adquiriu 2.400 ações da Sanepar pelo preço médio de R\$ 5,65 por ação, em 09.02.12, em razão do acesso privilegiado que teria tido do Planejamento Estratégico da Sanepar, na qualidade de coordenador financeiro da Andrade Gutierrez S/A ("AG"), sociedade controladora indireta da AGC, que possui participação na Domino, que, por sua vez, detém participação minoritária na Sanepar.

63. A Acusação respalda sua convicção de que o Acusado teve contato com as informações sigilosas por R. T. de F. ter dito que embora a AG não tenha acessado o Planejamento Estratégico da Sanepar, informações deste relatório foram por ela, AG, utilizadas na elaboração do seu Planejamento Operacional de 2012 (fls. 1.076 a 1.078), bem como pela afirmação do próprio Acusado de que: "*na minha atividade na Andrade Gutierrez, eventualmente, recebo informações genéricas sobre todas as companhias em que o grupo investe, direta ou indiretamente, dentre elas a Sanepar*" (fls. 417 e 472).

64. A partir destes fatos, a Acusação inferiu que a decisão do Acusado de investir em Sanepar se deu mediante o uso de informação privilegiada, o que lhe permitiu obter

vantagem econômica indevida de R\$1.152,00¹¹, em infração ao art. 155, §4º, da Lei das AS, c/c o disposto no §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

65. Embora a peça acusatória narre suspeitas pertinentes, elas, por si só, não são capazes de me convencer acerca da ocorrência do ilícito de *insider trading*, pelas razões que passo a expor.

66. O Acusado afirma que a Acusação presumiu equivocadamente que as informações contidas no Planejamento Estratégico da Sanepar foram repassadas para as *holdings* por meio do Planejamento Operacional da AG, mas essa premissa é falsa, porque tal documento, anexado às fls. 1.507 a 1.521, não continha informações específicas sobre as companhias investidas pela AGC, mas tão somente informações genéricas sobre os resultados e tendências da companhia.

67. O Acusado acrescenta ainda que teve conhecimento do Planejamento Operacional da AG em 24.11.11, ou seja, um mês antes da divulgação, em 21.12.11, do Fato Relevante da Sanepar informando a aprovação do seu Planejamento Estratégico. Deste modo, em razão da cronologia desses fatos, não se pode presumir que as informações do Planejamento Estratégico da Sanepar pudessem ter sido usadas na elaboração do Planejamento Operacional da AG, afinal, este foi elaborado antes daquele.

68. Apesar de não ser possível atestar a data de elaboração do Planejamento Operacional da AG, nem o momento exato da ciência deste documento pelo Acusado, verifico que, de fato, trata-se de um relatório de consolidação das informações financeiras das companhias investidas pela AGC, e nele não há qualquer menção sobre a perspectiva do reajuste das tarifas da Sanepar, esta sim a informação relevante que a Acusação afirma ter chegado ao conhecimento do Acusado.

69. E como o Acusado negou ter ciência do reajuste antes da divulgação do Fato Relevante, não se pode presumir o contato dele com a informação privilegiada.

70. Outra circunstância que, no meu sentir, favorece a tese sustentada pelo Acusado diz respeito ao seu perfil de investimento e ao padrão de suas operações realizadas em bolsa.

71. O Acusado declara ser um investidor de longo prazo que busca escolher ativos para sua carteira, tendo por fundamento a provável valorização das companhias. Diz acompanhar especialmente o desempenho das concessionárias de serviços públicos, pois elas têm fluxo de caixa estável em qualquer cenário econômico.

72. Alega que acompanha o desempenho da Sanepar há algum tempo, tanto que adquiriu 600 ações de sua emissão em 2010, contudo decidiu vendê-las no mesmo ano por ter encontrado outros investimentos com maior taxa de atratividade.

73. As negociações de ações realizadas pelo Acusado no período suspeito e posteriormente à divulgação do Fato Relevante, em 16.02.12, revelam que ele adquiriu 75% de sua posição em Sanepar depois da divulgação do referido Fato. Apurou-se que no dia 09 de fevereiro ele adquiriu 2.400 ações pelo valor de R\$ 13.558,88, e nos dias 28 e 29 de fevereiro; 12 e 13 de março, e 08 de maio, ele adquiriu o total de 5.600 ações, nas quais investiu o valor de R\$ 39.450,00.

74. Destaco, ainda, que o Acusado, no dia 09 de fevereiro, quando comprou 2.400 ações da Sanepar por R\$13.558,00, também vendeu 5.400 ações de emissão da Redentor Energia S.A. (código ISIN RDTR3) por R\$36.994,00, o que demonstra que ele não

reinvestiu a totalidade dos recursos obtidos com a venda, e ao assim agir deixou de adquirir uma quantidade maior de ações da Sanepar.

75. O Acusado lembra, ademais, que possuía conta margem na Corretora Ágora em razão de sua carteira de ações, o que lhe proporcionava R\$500 mil de crédito automático para investir. Acrescenta que o investimento de R\$13,5 mil em ações da Sanepar realizado antes do Fato Relevante representava apenas 0,4% do seu patrimônio total aplicado em ações, fundos de investimento em ações e títulos públicos (fls. 1.504 e 1.505).

76. Naquele momento, o Acusado poderia ter concentrado seus investimentos nas ações de Sanepar e com isso obter lucro maior, aproveitando-se da valorização das ações que provavelmente ocorreria após a divulgação do Fato Relevante, mas assim não procedeu. E, contrariamente à conduta esperada de um *insider trading*, adquiriu 2,3 vezes mais ações da Sanepar após a divulgação do Fato Relevante quando a cotação já havia sido impactada positivamente pela notícia, e se valorizou em 6,8% do que havia adquirido anteriormente.

77. Não menos importante para análise da conduta do Acusado é o fato de que ele não se desfez das ações de Sanepar até, pelo menos, o pregão do dia 30.09.15, o que, em certa medida, confirma o seu perfil de investidor de longo prazo declarado ainda na fase investigativa, e de que não teve a intenção de obter ganhos imediatos com a valorização após a divulgação do Fato Relevante.

78. A conclusão que depreendo a partir desses acontecimentos é que as aquisições de ações da Sanepar realizadas pelo Acusado não foram concentradas no período anterior à divulgação do Fato Relevante, nem foram incompatíveis com seu perfil de investimento, quer seja sob a perspectiva do montante aplicado, quer seja pelo período em que manteve a titularidades das ações.

79. Pelo exposto, concluo que a Acusação não logrou reunir indícios sérios, consistentes e convergentes, ou seja, não comprovou, ainda que por meio de prova indiciária, que João José de Araujo Pereira Pavel negociou com ações de emissão da Sanepar com o uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

c) Bogari Gestão de Investimentos Ltda.

80. A Bogari foi acusada de infringir o art. 155, §4º, da Lei das SA, c/c o disposto no §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, por adquirir 26.600 ações para o Bogari Value Fundo de Investimento em Ações ("Bogari Value FIA") e 4.674 ações para o Bogari Mat Fundo de Investimento em Ações ("Bogari Mat FIA"), nos pregões dos dias 09, 10 e 13.02.12.

81. Segundo cálculos elaborados pela Acusação¹², as negociações com ações da Sanepar permitiram aos fundos Bogari Value FIA e Bogari Mat FIA auferir vantagem econômica indevida de R\$15mil e R\$2,5mil, respectivamente.

82. Para respaldar sua opinião pela culpabilidade da Acusada, a Acusação se baseou nos seguintes indícios:

- a) João José de Araújo Pereira Pavel e Bogari Value FIA iniciaram as compras de ações da Sanepar no mesmo dia, 09.02.12, e praticamente no mesmo horário;

b) João José de Araújo Pereira Pavel é um dos 330 cotistas do Bogari Value FIA e foi sócio da Bogari entre 16.07.07 e 17.03.08; e

c) Os fundos geridos pela Bogari não negociaram ações da Sanepar entre 04.01.10 e 08.02.12.

83. A partir desses indícios, a Acusação concluiu que, em razão do padrão similar das negociações realizadas com ações da Sanepar pela Acusada e João José, do relacionamento existente entre eles, e da atipicidade das operações realizadas pela Acusada, ela somente teria realizado os investimentos porque João José lhe repassou a informação privilegiada sobre o iminente aumento das tarifas da Sanepar.

84. O primeiro obstáculo que se opõe à tese da Acusação é que os indícios por ela carreados aos autos não foram suficientes para me convencer que João José teve acesso à informação sigilosa pendente de divulgação, condição obviamente indispensável para que pudesse repassá-la à Acusada e esta, utilizando-a para realizar as negociações.

85. Ora, se não me foi possível considerar ilícita as operações realizadas por João José, precisamente porque não se comprovou que ele detinha a informação relevante, como posso reconhecer que a Acusada detinha tal informação e dela fez uso nos seus negócios, informação esta supostamente repassada por João José?

86. Ainda que fosse possível ultrapassar este obstáculo, a Bogari apresentou convincentes argumentos para justificar os investimentos feitos nas ações de emissão da Sanepar.

87. Neste sentido, ela destaca, inicialmente, as melhorias apresentadas pela Sanepar no âmbito operacional, financeiro e corporativo, desde a mudança política ocorrida no Governo do Estado do Paraná em 2011, a partir das quais se tornou positiva a perspectiva de investimento na Companhia, e lembra que as cotações das ações da Sanepar tiveram alta contínua a partir da mudança ocorrida no governo.

88. A Acusada acrescenta que o valor por ela considerado justo para as ações da Sanepar, à época, era de R\$8,10, com base no modelo de precificação anexo à fl. 1.359. Como o preço de mercado apresentava desconto superior a 30% sobre este valor, a aquisição de ações da Sanepar pelo preço médio de R\$5,60 por ação foi considerado adequado aos investimentos ordinariamente realizados pela Acusada.

89. Por este motivo, a Acusada comprou 30.000 ações, pelo valor total de R\$174,3 mil, em fevereiro de 2012, e suspendeu as compras no dia 13 daquele mês porque o preço médio por ação aumentou de R\$5,60 para R\$5,99, diminuindo a atratividade do ativo.

90. Com o novo cenário, advindo do aumento das tarifas divulgado pelo Fato Relevante de 16.02.2012, a Acusada passou a considerar o preço de R\$10,20 como justo, aceitando pagar um preço máximo de R\$7,00 por ação (fls. 1.368 a 1.376).

91. Em linha com a estratégia do desconto mínimo de 30% em relação ao preço considerado justo, a Bogari adquiriu, no dia 17 de janeiro, dia seguinte ao da publicação do Fato Relevante, 47.500 ações, pelo valor total de R\$ 312.526,00. A partir daí continuou adquirindo ações da Sanepar até atingir a quantidade aproximada de 1 milhão de ações, em abril de 2013. Destaca-se que no transcorrer deste período, a Acusada somente vendeu 6.000 ações nos dias 14 e 17 de setembro, consequentemente, as demais continuaram alocadas nas carteiras dos fundos Bogari Value FIA e Bogari Mat FIA (fls.1.377 a 1.382).

92. Como se demonstrou, a Acusada adquiriu após o Fato Relevante uma quantidade de ações trinta vezes superior à quantidade que havia adquirido antes da divulgação da informação. Tal comportamento não me parece condizente com a de um investidor que decide utilizar-se de informação privilegiada para se colocar em posição vantajosa em relação aos demais investidores e ao mercado. Sua atitude soa contrário, pois ao comprar muito mais ações exatamente no momento em que todo o mercado e todos os investidores já estavam cientes do Fato Relevante, a Bogari abriu mão da suposta vantagem informacional que possuía.

93. Este fato é tão contundente, e as razões da Acusada para adquirir as ações da Sanepar, mesmo antes da divulgação do Fato Relevante, fundadas e razoáveis, que a coincidência de dia e horário dos seus negócios com os de João José, e o relacionamento que eles mantinham, apontados como indícios pela Acusação, não são capazes de me convencer de que houve uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

94. Por tudo isto, entendo que a Acusação não se desincumbiu de reunir indícios sérios, consistentes e convergentes a comprovar, ainda que por prova indiciárias, que a Bogari Gestão de Investimentos Ltda. negociou com ações de emissão da Sanepar com o uso de informação relevante não divulgada ao mercado.

d) Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.

95. A Vinci foi acusada de violar o art. 155, §4º, da Lei das SA, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, por ter comprado 2.366.400 ações de emissão da Sanepar mediante a utilização de informação privilegiada acerca do reajuste das tarifas, antecipando-se, assim, à alta das cotações que adviria da divulgação do Fato Relevante de 16.02.12.

96. Essas aquisições foram feitas entre 22.12.11 e 15.02.12 em nome do Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento em Ações ("Caixa Vinci FIA"), *Durian Investments LLC* ("Durian") e *Vinci Gas Discovery Master* Fundo de Investimento em Ações ("Vinci Gas FIA"), que teriam auferido vantagem econômica¹³ indevida de R\$ 1,1 milhão, R\$845 mil e R\$791 mil, respectivamente.

97. No transcorrer da instrução do presente processo, a Acusação não obteve prova direta da ciência prévia da Acusada ao Planejamento Estratégico da Sanepar, e por isso baseou-se nos indícios a seguir descritos:

- a) M. R., responsável pelo relacionamento comercial e institucional da Acusada, manteve contato profissional com C. T. entre 1999 e janeiro de 2010. Na época, ele ocupava o cargo de diretor comercial da Risk Office, empresa que prestava serviços de consultoria à Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social ("FUSAN"), entidade onde C. T. ocupou o cargo de Diretora-Presidente até fevereiro de 2011;
- b) O início do relacionamento da Vinci com a FUSAN se deu no primeiro semestre de 2011, quando esta se tornou investidora da Vinci Crédito e Desenvolvimento I – FIDC;
- c) A Acusada teve contato profissional, em 27.05.11, com pessoas da AGC, dentre elas, R. T. de F., conselheiro da Sanepar que aprovou o Planejamento Estratégico;

- d) A Acusada teve contato profissional com Joel Musman, que, segundo a Acusação, teve acesso antecipado ao reajuste das tarifas da Sanepar;
- e) M. R. reuniu-se com a FUSAN em 15.12.11, 24.01 e 14.02.12 para prestar informações sobre os fundos Vinci GAS SMLL Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações ("Vinci Gas FICFIA") e Vinci GAS Dividendos FIA;
- f) Nos dias 22 e 23.12.11, os fundos da Vinci compraram 62,17% do total das ações de emissão da Sanepar negociadas em bolsa;
- g) Em 23.03.12, a FUSAN tornou-se cotista do Vinci Gas FICFIA, que possuía cerca de 25% das cotas do Caixa Vinci FIA.

98. Diante desses acontecimentos, a Acusação concluiu que a Acusada, por conta do relacionamento profissional existente entre M. R., C. T., R. T. de F. e o Acusado Joel Musman, somente comprou ações de emissão da Sanepar porque estas pessoas lhe forneceram a informação privilegiada sobre o aumento das tarifas da Sanepar.

99. A identificação pela Acusação dos laços profissionais existente entre, de um lado, a Acusada e, de outro, C. T. e R. T. de F., estes sabidamente possuidores da informação privilegiada, torna plausível a tese acusatória, mas não a comprova.

100. Como já dito, a existência desses relacionamentos apenas aponta o caminho pelo qual a informação privilegiada pode ter percorrido desde sua origem até chegar ao investidor que negociou com ações antes da divulgação de fato relevante; porém, nada obstante os relacionamentos profissionais antes descritos, eles não aparentam ter, no meu sentir, a força probatória almejada pela Acusação.

101. Com relação a esses relacionamentos, ressalto que os contatos profissionais existentes entre M. R. e C. T. encerraram-se em janeiro de 2010, portanto, quase dois anos antes da aprovação do Planejamento Estratégico da Sanepar, conforme relatado pela própria Acusação. Assim, cogitar que uma pessoa repassou informação sigilosa à outra com quem não mantém contato frequente há cerca de dois anos não me parece factível.

102. O contato havido entre a Acusada e R. T. de F., conselheiro da Sanepar, ocorreu em 27.05.11, ou seja, quase seis meses antes da aprovação do Planejamento Estratégico. Ademais, R. T. de F. afirmou que neste encontro não tratou de assuntos relacionados à Sanepar, mas sim sobre as perspectivas e os desdobramentos do notório contencioso existente entre o Estado do Paraná e a Domino (fls.242).

103. No tocante a essa reunião, a Acusada admitiu estabelecer processos rigorosos de *due diligence* das companhias em que investe ou pretende investir. Por essa razão, profissionais a ela ligados usualmente conversam com membros de conselhos de administração e diretores estatutários das mais diversas companhias abertas, e, a meu ver, os contatos porventura existentes entre gestores de recursos de terceiros e administradores de companhias abertas, prática usual no mercado, não provam, *per si*, que informações privilegiadas são repassadas entre os participantes desses encontros (fls. 881 a 882).

104. Por sua vez, o Acusado Joel Musman foi agudo ao afirmar que manteve contato com funcionários da Acusada somente para avaliação de oportunidades de negócios fora do Brasil, e nunca tratou de qualquer assunto relacionado à Sanepar (fls. 229). Ademais, como já expus neste voto, não há provas ou mesmo indícios sérios e consistentes de que

Joel Musman teve acesso à informação privilegiada relativa ao aumento das tarifas da Sanepar, condição indispensável, por óbvio, para que ele pudesse repassar dita informação à Acusada.

105. Relativamente às reuniões havidas entre a Acusada e a FUSAN, noto que a Acusação não apontou nenhuma pessoa vinculada à fundação que tivesse tido acesso privilegiado ao Planejamento Estratégico, mas usa o vínculo que existiu entre a FUSAN e C. T., que não exerce cargo na primeira desde fevereiro de 2011, além de não manter contato profissional com a Acusada desde janeiro de 2010, épocas igualmente distantes dos fatos abordados neste processo sancionador.

106. Como apurado, a Acusada administra a carteira de investimentos de três fundos que atuam na área de *small caps*: Caixa Vinci FIA, Vinci Gas FIA e Durian.

107. O Caixa Vinci Valor SMLL Fundo de Investimento em Ações, um dos fundos de investimento que investe no Caixa Vinci FIA, iniciou suas atividades entre os dias 11 e 22.12.11, período no qual recebeu quase R\$40 milhões em aportes, conforme faz prova às informações resumidas às fls. 1.461.

108. A Acusada alega que essa disponibilidade de novos recursos a obrigou rever, redesenhar por completo, sua estratégia de investimento em *small caps*. Dentro dessa nova modelagem¹⁴, as ações da Sanepar tornaram-se um dos ativos a serem adquiridos pelos fundos.

109. A atração pelo ativo se deu porque a cotação da ação da Sanepar estava sendo negociada à época por R\$5,00, e o preço justo da ação estabelecido pelo método do fluxo de caixa descontado indicava um preço alvo de R\$ 14,10. Deste modo, a Acusada identificou um elevado potencial de valorização do papel em bolsa.

110. Com efeito, todos os fundos de investimentos em *small caps* da Acusada tiveram suas carteiras rebalanceadas, passando a adquirir, a partir de 22.12.11, ações preferenciais de emissão da Sanepar.

111. A Acusada alega que o interesse em investir na Sanepar foi anterior à aprovação do Planejamento Estratégico e, portanto, do possível vazamento da informação privilegiada, como faria prova a ata da reunião do Comitê de Investimentos de 14.12.11 (fls. 1.466).

112. Percebo, todavia, que a ata dessa reunião não menciona expressamente a Sanepar, bem como nenhum outro ativo especificamente, apenas consigna que o portfólio do Caixa Vinci FIA deveria ser composto por “10 papéis que conhecemos bem e gostamos”. Apesar de não citar nominalmente a Sanepar, gerando assim dúvida sobre a veracidade de tal alegação, o valor probatório deste argumento deve ser analisado em conjunto com a decisão expressa na ata da reunião do mesmo Comitê, realizada em 10.01.12 (fls. 1.467).

113. Nesta segunda reunião, o Comitê descreveu a composição da carteira da Caixa Vinci FIA da seguinte maneira: 18% em caixa; 10% em Valid S.A. (código ISIN VLID3); 5 a 7% em oito papéis nominalmente descritos, dentre estes, a Sanepar; e mais vinte outros ativos não identificados, cuja participação individual era de 1,5%.

114. Embora não se possa afirmar de fato que a Sanepar já estava, no momento da primeira reunião, no radar da Acusada para fazer parte da carteira do fundo, a análise em conjunto das duas atas torna plausível a alegação, na medida em que Sanepar foi uma das nove ações nominalmente descritas na ata da segunda reunião, a indicar que comporia o

rol dos dez papéis que a Vinci disse “*conhecer bem e gostar*”, como registrado na ata da primeira reunião.

115. Outra evidência de que a Acusada já estava analisando Sanepar extrai-se da reunião havida entre a Acusada e R. T. de F., em 27.05.11, quando foram discutidos os desdobramentos do processo contencioso existente entre acionistas da Sanepar. Aliás, tal reunião foi citada pela Acusação como indício do relacionamento profissional existente entre a Acusada e a AGC.

116. Circunstância relevante para formar minha convicção sobre a conduta da Acusada diz respeito ao fato de a Sanepar representar, no máximo, 7% da carteira do Caixa Vinci FIA. Se considerarmos, apenas para argumentar, que a Acusada já estaria de posse da informação privilegiada e dispunha de recursos suficientes para adquirir a quantidade de ações que melhor lhe aprouvesse, o percentual de 7% investido em Sanepar não me parece ser o esperado de quem detém uma informação privilegiada e ambiciona tirar proveito dela.

117. Afora este fato, a Acusada, condizente com a estratégia de investimento declarada nos autos, continuou adquirindo ações da Sanepar mesmo após a divulgação do Fato Relevante de 16.02.12, quando adquiriu mais de 9 milhões de ações até outubro de 2013, ou seja, quase quatro vezes mais após o mercado conhecer o teor do Planejamento Estratégico da Sanepar, ações que permanecem alocadas nas respectivas carteiras de investimento dos fundos *small caps* (fls. 1.470 e 1.471).

118. A maior concentração de aquisições nas ações da Sanepar posteriormente à divulgação do Fato Relevante e a manutenção delas em carteira por um longo período são contraíndícios importantes e aptos a enfraquecer a tese acusatória de ocorrência do *insider trading*.

119. Quanto ao indício referente à intensidade atípica das aquisições feitas pela Acusada, uma vez que ela adquiriu 62% do volume total de ações da Sanepar negociado nos pregões de 22 e 23.12.11, cabe-me registrar que tal argumento também teve sua força reduzida por contraíndícios da defesa.

120. Conforme consta das fls. 1.427 e 1.428, considerando a pouca liquidez do papel da Sanepar em bolsa e o volume expressivo das posições adquiridas pela Acusada, em diversos pregões após a divulgação do Fato Relevante de 16.02.12, as aquisições ultrapassaram mais da metade do volume total negociado pelo mercado com essas ações.

121. Assim, o que aparentava ser uma intensidade atípica de compras ocorrida antes da divulgação do Fato Relevante, enfim, uma aquisição concentrada logo após a suposta ciência da informação privilegiada, demonstrou ser a tônica da atuação da Acusada, na medida em que seu objetivo era montar uma carteira de ações da Sanepar para seus fundos *small caps*, e estes possuíam recursos disponíveis em grande quantidade para investir, especialmente se comparados ao volume diário negociado pelos demais investidores de Sanepar.

122. Por tudo isto, entendo que a Acusação não se desincumbiu de reunir indícios sérios, consistentes e convergentes a comprovar, ainda que por prova indiciárias, que a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. negociou com ações de emissão da Sanepar com o uso de informação relevante não divulgada ao mercado.

II.2 – Da Manipulação de Preço

123. A Vinci foi acusada de manipular, entre 27.12.11 e 16.02.12, os preços das ações de emissão da Sanepar por vender ações por preços abaixo dos praticados no mercado, com a intenção de reduzir a cotação do papel em bolsa, caracterizando, assim, infração ao item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM nº 08/79.

124. Segundo a Acusação, o objetivo da Acusada seria adquirir uma grande quantidade de ações da Sanepar, porém a montagem dessa posição ocasionava a alta da cotação do ativo. Assim, para frear a alta da cotação, a Acusada procedia à venda de pequenos lotes de ações a preços bem inferiores aos então praticados, e com isso reduzia o preço delas. O objetivo desta forma de atuar seria o de melhorar o preço médio das compras feitas pelos fundos Caixa Vinci FIA, Vinci Gas FIA e Durian, reduzindo os custos de aquisição.

125. Em suas contrarrazões, a Acusada afirma que as vendas visavam, de fato, frear o movimento irracional de alta das cotações que ela própria ocasionava com as suas compras, diante da baixa liquidez das ações em bolsa. Cita que a fragilidade do papel e sua suscetibilidade a movimentações oportunistas são nitidamente percebidas no diálogo ocorrido em 03.02.12, entre operador da Itaú Corretora e representante da Acusada, que demonstra ser possível a um investidor que aplica R\$ 600,00 ocasionar uma variação de 6% na cotação das ações da Sanepar (fls. 1.095 a 1.131).

126. Segundo a Acusada, ao vender pequenas quantidades de ações, ela buscava se defender daqueles que se aproveitavam do movimento de alta decorrente das aquisições que realizou, ou seja, sua atuação tinha a intenção de refrear a valorização irracional do papel. Alega que, ao agir defensivamente, nem de longe teve o objetivo de induzir terceiros à compra ou venda, e, no seu entender, os indutores eram, na verdade, aqueles que se aproveitavam do seu viés comprador.

127. Após a análise refletida dos fatos, na qual considerei todos os elementos suscitados pela Acusação, bem como as provas apresentadas pela Acusada, estou convencido de que estamos diante de fatos ilícitos, passíveis de serem sancionados pela CVM.

128. A vedação à manipulação de preços de valores mobiliários está definida no item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM nº 08/79, que assim dispõe:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.

129. Da leitura do tipo antes descrito, observo que a manipulação de preços requer a presença de três elementos: (i) a utilização de qualquer processo ou artifício; (ii) destinado a alterar a cotação de um valor mobiliário, e (iii) induzindo terceiros à negociação.

130. Importante destacar que o ilícito tem como elemento essencial o dolo¹⁵, o ato consciente e propositado de alterar o processo de formação de preço do valor mobiliário no mercado. A vedação à manipulação de preços tem por finalidade evitar a alteração

artificial do preço do valor mobiliário e o possível benefício econômico dos investidores envolvidos.

131. Ainda que o objetivo do agente seja obter vantagem patrimonial ilícita decorrente do erro dos investidores, que desconhecem o caráter enganoso das cotações, essa vantagem não é elemento do tipo descrito, por constituir ilícito de mera conduta, sendo, assim, desnecessário à Acusação apontar a vantagem patrimonial advinda da conduta vedada ou os prejuízos causados aos investidores. Neste sentido, menciono o voto da Diretora Ana Novaes no PAS CVM nº RJ2013/5194, julgado em 19.12.14:

O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato. Contudo, para que seja aplicada a penalidade é necessário demonstrar o nexo causal entre o artifício e o resultado, a efetiva produção de cotações enganosas.

132. As operações descritas pela Acusação revelam que, entre 27.12.11 e 16.02.12, a Acusada realizou diversas negociações que se subsumem tipicamente a conduta ilícita de manipulação de preços prevista na mencionada Instrução CVM nº 08/79.

133. Cito, como exemplo, as negociações de 27.12.11, que demonstram claramente a intenção da Acusada de alterar artificialmente a formação de preços da ação da Sanepar. Neste dia, entre 12h16min e 12h40min, os fundos adquiriram 4.500 ações (item 75 do Relatório).

134. Após a aquisição dessas ações, a cotação elevou-se de R\$4,60 para R\$ 4,67, e em face dessa rápida valorização, a Acusada vendeu, às 13h51min, 100 ações a R\$4,58 por ação, cotação esta inferior àquela que estava sendo até então negociada, nitidamente com o intuito de jogar o preço para baixo.

135. A Acusada, em seguida, às 14h10min, aproveitando-se da perda de referência de preço pelo mercado, decorrente da venda anteriormente efetuada, que como se viu forçou a baixa do papel, retorna a adquirir 15.300 ações, ao preço de R\$4,66 (item 77 do Relatório).

136. Como a cotação novamente se elevou em razão das suas compras, a Acusada vende, às 14h16min, 100 ações pelo valor unitário de R\$ 4,59, preço este inferior ao que ela própria havia negociado com o mercado minutos antes, e de novo com a clara intenção de baixar a cotação.

137. Em sequência à sua atuação, ora comprando, ora vendendo, às 17h05min, a Acusada compra 4.500 ações a R\$ 4,65 por ação e vende, em seguida, às 17h09min, 100 ações a R\$ 4,61 por ação, num movimento aparentemente contraditório, mas que lhe permitia exercer pleno controle sobre a formação de preço das ações (item 79 do Relatório).

138. A Acusada, em continuidade ao seu processo de compras e vendas, e novamente aproveitando-se da formação do preço que havia estabelecido, entre 17h13min e 17h36min, compra de 19.800 ações a R\$ 4,65 por ação (item 80 do Relatório).

139. Como ficou nitidamente demonstrado pelas operações realizadas nesse dia 27 de dezembro, embora a estratégia da Acusada fosse adquirir uma grande quantidade de ações da Sanepar para os fundos por ela administrados, cuja decisão consta das atas das reuniões do Comitê de Investimentos realizadas nos dias 14.12.11 e 10.01.12, a Acusada alienou ações sempre em pequenos lotes, por preços bem abaixo dos então praticados no mercado, com a finalidade exclusiva de reduzir artificialmente a cotação do papel.

140. Ainda como prova da manipulação conduzida pela Acusada, cabe destacar o que ocorreu no pregão do dia 03.02.12. Neste dia, às 13h45min, já haviam sido negociadas 500 ações da Sanepar, a R\$ 5,78 por ação, preço que representava uma valorização de 6,1% em relação à cotação de fechamento do dia anterior. Diante dessa valorização, às 14h03min, a Acusada, com o único intuito de baixar a cotação, vendeu 200 ações ao preço unitário de R\$5,41.

141. O diálogo mantido neste dia entre L. M. S. G., da Itaú Corretora, e J. G. representante da Acusada, a seguir transcrito, confirma o firme objetivo da Acusada de estabelecer preço artificial para as ações, pois se mostrou disposta a usar até dez mil ações das quais os fundos disponham para, nas suas palavras, “derrubar” o preço, e para tanto deu “carta branca” à corretora para usá-las com a finalidade de atingir o fim proposto (fls. 1.095 a 1.131):

Itaú Corretora: Fala G., é o L. do Itaú.

Vinci: Fala L., beleza?

Itaú Corretora: Beleza, é o seguinte, Sanepar. Leilãozinho aqui 6 de alta, 578. Quer interferir?

Vinci: 578. Quanto? 6 de alta?

Itaú Corretora: 6 de alta.

Vinci: Tá saindo quanto?

Itaú Corretora: 100 ações só. Os caras estão aí sacaneando, puxando.

Vinci: 100 ações só?

Itaú Corretora: É

Vinci: Cara. Tá. Vamos derrubar isso aí. Derruba ela de volta.

Itaú Corretora: Tá, tô lá deixando. Lá no 5 e 40, e tô usando 200 ações, tá?

Vinci: Tá, beleza. Tem 10 mil na mão aí se precisar derrubar, usar.

Itaú Corretora: Tá legal, então.

Vinci: Beleza?

Itaú Corretora: Falou meu.

Vinci: Valeu.

Itaú Corretora: Abraços.

142. Além do diálogo antes transcrito, merecem reprodução aqueles mantidos também por L. M. S. G., da Itaú, e dois representantes da Acusada (A. e O.), ambos ilustrativos do *modus operandi* desta última, e igualmente indicadores da manipulação de preços. No dia 23 de janeiro, L. M. indaga a A, se referindo a Sanepar, se ele “não quer bater mais cenzinha lá para deixar um pouquinho mais negativo o papel” e A. responde afirmativamente: “tá lá! Pode.” No dia 10 de fevereiro, o objetivo do diálogo não é diferente, quando L. M. fala: “dá uma olhada em SANEPAR, vê se você quer bater cenzinha lá para, pra, deixar o papel baixo” e O. responde: “Tá beleza, pode bater cara.” Esses diálogos são tão contundentes, o comportamento dos interlocutores tão reprováveis, que a Corretora Itaú, ao tomar conhecimento deles, não titubeou em demitir L.M.S. G.

143. Inegavelmente, o comportamento dos representantes da Acusada e da intermediária refletido nestes diálogos, e a sistemática de compras e vendas antes descritas, são fatos incontroversos e se encaixam perfeitamente na tipificação de manipulação de preços definida na Instrução CVM nº 08/79, a saber: (i) a venda de ações por preços inferiores aos praticados pelo mercado, toda vez que este preço atingia um valor que era considerado elevado pela Acusada, constituiu o processo ou artifício utilizado; (ii) com a nítida intenção de forçar a baixa da cotação da ação; e (iii) por meio da baixa artificial induziu terceiros à compra das ações.

144. O dolo, elemento nem sempre fácil de ser caracterizado nos casos de manipulação, está amplamente comprovado na atuação da Acusada, pois resta clara a sua intenção de forçar a baixa do preço das ações, comprovada ou pela transcrição das conversas havidas entre seus representantes e o operador da Itaú Corretora, ou pelo fato de as decisões de venda não estarem em consonância com a estratégia muito bem fundamentada de *buy and hold*, arguida na defesa e pelas declarações da Acusada, a seguir reproduzidas (fls. 1.081 e 1.082):

Sanepar é um dos poucos cases de investimento em infra-estrutura com capitalização de mercado que se enquadra no universo de investimento destes fundos e que a Vinci Equities identificou possuir um valor muito abaixo do seu preço justo. Por isso foi tomada a decisão de investir em Sanepar especificamente para estes veículos, o que fez com que tivéssemos um viés de compra elevado e constante, conforme as posições demonstradas por esta D. Autarquia na pergunta nº 2 do Ofício.

Nesse contexto, considerando tal viés de compra e os montantes efetivamente adquiridos, as vendas realizadas por tais veículos foram praticamente irrelevantes, e foram realizadas com o objetivo de melhorar o preço médio de compra de tais ações da Sanepar.

145. E a Acusada, sabedora de que as ações da Sanepar possuíam baixa liquidez, condição propícia para a efetivação da manipulação de preço, facilmente alcançou seu objetivo de melhorar o preço médio das suas aquisições, o que provavelmente não seria possível caso a ação tivesse alta liquidez, pois, nesta hipótese, o preço seria rapidamente restabelecido pelas forças naturais de mercado, dificultando a obtenção de um melhor preço médio, e, como consequência, os fundos correriam o risco de comprar a um preço superior ao desejado com a manipulação, e com isso incorrer em perdas.

146. Na tentativa de tornar lícita sua conduta, a Acusada alega que as alienações de pequenos lotes de ações foi a forma encontrada para estabilizar o preço do papel, como ocorre nas ofertas públicas. O seu objetivo, ao assim proceder, seria o de restaurar o valor das ações, trazê-lo ao seu nível correto, isento da influência que a compra de volume significativo ou de movimentos irracionais tende a ocasionar.

147. Discordo totalmente desse argumento. A manipulação de preços, como conceituada pela CVM, não se confunde com a estabilização de preços prevista no art. 23, §3º, da Instrução CVM nº 400/04¹⁶, cujo objetivo é manter os preços dentro de um determinado intervalo, ou seja, evitar que ele oscile abruptamente logo após a emissão de valores mobiliários no âmbito de uma distribuição pública.

148. Nos termos do item 3.4 do Anexo III e do item 8 do Anexo VI da citada Instrução, as principais características do conjunto de operações do contrato de estabilização, tais como o nome do Agente Estabilizador, os limites máximos de ações que poderão ser comprados e vendidos por ele e o prazo em que as operações de estabilização serão permitidas, dentre outras, devem ser informadas no prospecto da oferta pública, a garantir a transparência necessária aos investidores que participarão da distribuição pública, bem como àqueles que posteriormente irão negociar com as ações em bolsa.

149. Além disso, o contrato de estabilização deve ser previamente aprovado pela CVM, bem como prever que a ela deverão ser enviadas, após o encerramento do pregão em que tenham sido realizadas operações de estabilização, informações referentes (i) às ofertas de estabilização inseridas no sistema de negociação no referido pregão; (ii) aos negócios realizados e aos preços praticados; (iii) à quantidade de ações negociadas em cada negócio e a sua respectiva hora.

150. Em suma, trata-se de procedimento regulamentado, excepcional, cujas características são prévia e amplamente conhecidas pelo mercado, investidores, bolsa e

CVM, que inclusive tem um olhar específico sobre as operações realizadas nestas condições, não guardando, portanto, nenhuma semelhança com a manipulação de preços ora descrita.

151. Não merece melhor sorte o argumento da Acusada de que a manipulação de preços para seu sucesso conta, em regra, com a participação orquestrada de partes relacionadas, agindo como contrapartes, e as negociações de ações objeto deste procedimento não foram realizadas entre os fundos administrados pela Acusada, atuando simultaneamente, nas pontas compradora e vendedora.

152. O mecanismo de manipulação mencionado pela Acusada não é indispensável para a ocorrência da irregularidade, nem o único meio para atingir o fim desejado, mas um dos diversos processos ou artifícios possíveis de alterar enganosamente a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros a sua compra ou venda.

153. E, como se viu, as vendas realizadas pela Acusada não tinham como objetivo auferir ganho econômico, comportamento natural de um investidor, uma vez que eram concretizadas a um preço inferior àquele anteriormente praticado pelo mercado e pago pela própria Acusada, e sempre em lotes pequenos, inferiores aos de aquisição, mas suficientes para alterar o preço até o nível desejado, a partir do qual reiniciava as compras.

154. Tal conduta interferiu ilicitamente na formação regular de preços da Sanepar, que, por ocasião das negociações, não refletiam as reais intenções de compra e venda do mercado, gerando um desequilíbrio e, por consequência, uma oportunidade de ganhos que, evitados de ilicitude, não são permitidos pela legislação vigente.

155. Pelo exposto, entendo que a Acusação logrou comprovar que a Acusada manipulou o preço das ações da Sanepar entre os dias 27.12.11 e 16.02.12.

III – Das Conclusões:

156. Por tudo o que foi exposto, e considerando as circunstâncias do caso, voto nos seguintes termos:

- a) Pela condenação da Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1º da Lei nº 6.385/76, por infração ao item I, c/c o II, "b", da Instrução CVM nº 08/79, pela prática de manipulação de preços das ações preferências da Sanepar entre os dias 27.12.11 e 16.02.12; e
- b) Pela absolvição de José Renato de Camargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com ações preferenciais da Sanepar entre os dias 22.12.11 e 15.02.12.

157. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 107/2013 (fls. 1.248).

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

¹ A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração na 8ª/2011 Reunião Extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro de 2011, aprovou o Processo de Planejamento Estratégico da Companhia que engloba o Programa de Investimentos para o período de 2012 a 2014. O Programa de Investimentos para os anos de 2012 a 2014 contempla recursos próprios e financiados, nos valores de (2012 – R\$ 498,2 milhões, 2013 – R\$ 773,5 milhões e 2014 – R\$ 664,2 milhões).

² Neste mesmo sentido é o artigo do Diretor Marcelo Trindade “*Vedações à Negociação de Valores Mobiliários*”, publicado no livro “*Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*” organizado pelo prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e publicado pela Ed. Malheiros Editores.

³ Art. 155, §1º, da LSA c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM n. 358/02.

⁴ HC 70344-5/ RJ, 2ª Turma, Relator Ministro Paulo Brossard (D.J. 22.10.93).

⁵ PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012.

⁶ PAS 13/00, j. em 17.04.2002 e PAS 11/08, j. em 21.08.2012.

⁷ PAS 11/09, j. em 03.04.2012.

⁸ PAS 24/05, j. em 07.10.2008.

⁹ Segundo os cálculos teóricos elaborados pela SMI e descritos às fls. 1.214, José Renato de Camargos e Joel Musman teriam auferido vantagem econômica de R\$32.600,00 e R\$10.185,00, respectivamente, caso tivessem efetuado as vendas das ações logo após a divulgação do Fato Relevante.

¹⁰ Neste sentido, Joel Musman declarou na fase investigativa que: “no caso específico da Sanepar, chamo especial atenção de V.Sª. para um fato de notória publicidade, representado pelas disputas entre a gestão estadual anterior (Governo Roberto Requião, no Paraná) e o sócio privado da referida concessionária, Dominó Holdings S.A. (“Dominó”). Meu acompanhamento mais minucioso do caso decorre do fato de que a empresa em que trabalho, Andrade Gutierrez Concessões S.A., é detentora de 27,5% do capital social da Dominó. Ocorre que, conforme amplamente divulgado na imprensa, o novo Governo do Estado do Paraná declarou inúmeras vezes a sua intenção de por fim às disputas em torno da validade do acordo de acionistas da Sanepar, o que tornou-se o principal motivo para a minha a maior atratividade pelos papéis da referida Concessionária, diante da certeza de que a Dominó tem, agora, boas chances de voltar a colaborar coma gestão da empresa, que, com isso, poderia ter uma melhora substancial em seus resultados e em seu valor de mercado” (fls. 226 a 229).

¹¹ Cálculo teórico elaborado pela Acusação às fls. 1.214.

¹² Cálculo teórico elaborado pela Acusação às fls. 1.214.

¹³ Cálculo teórico elaborado pela Acusação às fls. 1.214.

¹⁴ Com relação à análise fundamentalista feita pela equipe de análise da Vinci Equities no case da Sanepar, foi identificado no setor de saneamento um elevado potencial de crescimento atrelado a uma demanda com alta previsibilidade, tendo em vista a baixa elasticidade da mesma, além de um bom potencial de geração de caixa e pagamento de dividendos. (...) também corroborando com a visão da Vinci Equities positiva para o setor, a Barclays Capital divulgou um relatório de início de cobertura com uma visão positiva para o mesmo (fls. 875 a 884).

¹⁵ Neste particular, menciono o voto do Diretor Marcelo Trindade no PAS CVM nº SP2001/236, julgado na reunião de Colegiado de 02.04.02: “Quanto à definição de dolo para efeito da prática de manipulação, afirma o prof. Richard Friedman, em artigo publicado na *Michigan Law Review*, que a pergunta a ser feita é a seguinte: (...) (A atividade do agente foi decisivamente motivada pela expectativa de que essa atividade afetaria a cotação, no sentido de que, se não fosse por essa expectativa, ele não teria adotado a conduta?) (*Michigan Law Review*, vol. 89, Outubro de 1990, p. 35)”.

¹⁶ Art. 23. O preço da oferta é único, mas a CVM poderá autorizar, em operações específicas, a possibilidade de preços e condições diversos consoante tipo, espécie, classe e quantidade de valores mobiliários ou de destinatários, fixados em termos objetivos e em função de interesses legítimos do

ofertante, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado. §3º: Poderá haver contratos de estabilização de preços, os quais deverão ser previamente aprovados pela CVM.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/9808 realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor-Relator no que tange à absolvição de José Renato de Camargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci") da acusação de infração ao disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002.

No entanto, peço licença para divergir em relação à condenação da Vinci por infração ao item I, combinado com o item II, "b", da Instrução CVM nº 08/79, pela prática de manipulação de preços das ações preferenciais de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná S.A. ("Sanepar"), supostamente ocorrida entre 27.12.2011 e 16.2.2012. A meu ver, a conduta da acusada, conforme averiguada pela SMI, não se enquadra no tipo previsto na Instrução CVM nº 08/79.

Como colocado pelo Diretor-Relator, a conduta típica de manipulação de preços, definida pela referida Instrução, é composta por três elementos: (i) a utilização de qualquer processo ou artifício (ii) destinado a alterar a cotação de um valor mobiliário, (iii) induzindo terceiros à sua compra e venda.

Reconheço, diante dos diálogos transcritos e acostados aos autos, que a intenção da acusada de influenciar a cotação das ações preferenciais da Sanepar com pequenas ofertas de venda é incontroversa. Estão, assim, presentes os dois primeiros elementos do tipo: (i) a utilização de processo ou artifício e (ii) o fim de alterar a cotação do valor mobiliário em questão.

No entanto, não estou convencido de que se possa afirmar que a estratégia conduzida pela acusada teve por efeito induzir terceiros a comprar ou vender ações preferenciais de emissão da Sanepar. Não encontro, nos autos, provas de que as sucessivas compras, intercaladas com pequenas vendas a preços mais baixos, tiveram por consequência despertar no público investidor um interesse pela compra ou pela venda do papel. Diferentemente de outras situações de manipulação já examinadas pela CVM¹, não identifico, neste caso, que a estratégia conduzida pela acusada tenha gerado um movimento de compra ou de venda.

Também não estou convencido de que as pessoas, que foram contrapartes nas vendas, foram induzidas pela acusada a comprar as ações. Vale observar, a propósito, que as operações realizadas no mesmo período sem a atuação ou interferência do suposto manipulador de mercado, parâmetro esse que já foi inclusive adotado por este Colegiado em outros julgados². Nessa linha, com base em dados públicos disponibilizados pela BM&FBovespa³, focarei tal análise nos pregões aos quais o Termo de Acusação mais se dedicou: 27.12.2011 e 3.2.2012.

No pregão do dia 27.12.2011, conforme apurado pela SMI, a menor oferta de venda formulada pela Vinci, lançada com o propósito de baixar a cotação das ações da Sanepar, foi de R\$4,58. O preço mínimo por papel negociado naquela data foi de R\$4,57, inferior ao valor oferecido pela acusada. Já no pregão do dia 3.2.2012, segundo a área técnica, a Vinci comprou 500 ações ao preço de R\$5,78 cada. Pouco depois, vendeu 200

papeis por R\$5,41. O preço mínimo verificado nesse dia foi de R\$5,31, valor dez centavos menor do que aquele ofertado pela acusada.

Por essas razões, voto pela absolvição da Vinci da acusação de violação ao item I, combinado como item II, "b", da Instrução CVM nº 08/79.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor

-
1. V., entre outros, o PAS CVM nº RJ2005/7389, Relator-Diretor Marcelo Trindade, julgado em 10.10.2006; e o PAS CVM nº RJ2013/5194, Relatora-Diretora Ana Dolores, julgado em 19.12.2014.
 2. Vide (i) PAS CVM nº 31/98, Relator-Diretor Sergio Weguelin, julgado em 31.11.2005; (ii) PAS CVM nº RJ2005/7389, Relator-Diretor Marcelo Trindade, julgado em 10.10.2006; e (iii) PAS CVM nº 29/03, Relator-Diretor Pedro Marcilio, julgado em 16.1.2007.
 3. Disponíveis em:
http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaMercVista.asp?strTipoResumo=RES_MERC_VISTA&strSocEmissora=SAPR&strDtReferencia=12-2011&strIdioma=P&intCodNivel=2&intCodCtrl=160; e http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaMercVista.asp?strTipoResumo=RES_MERC_VISTA&strSocEmissora=SAPR&strDtReferencia=01-2010&strIdioma=P&intCodNivel=2&ubtCidCtrl=160; e http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaMercVista.asp?strTipoResumo=RES_MERC_VISTA&strSocEmissora=SAPR&strDtReferencia=02-2012&strIdioma=P&intCodNivel=2&intCodCtrl=160. Acesso em 16.12.2015

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Barbosa na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/9808 realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

Acompanho o Relator quanto à absolvição dos indiciados da acusação de *insider trading* e, no que se refere à manipulação de preço, sigo a divergência iniciada pelo Diretor Pablo Renteia, por razões não totalmente coincidentes das expostas em seu voto.

Inicialmente, cumpre observar que as infrações de manipulação de mercado (incluindo a manipulação de preço) são espécies do gênero "abuso de mercado", o que exigiria para sua configuração alterações afetivas dos parâmetros normais de negociação, o que seria bastante discutível no caso, diante do volume reduzido de vendas e do preço adotado nessas operações, que não estavam fora do leque de cotações do dia.

Nesse contexto, defende-se a acusada argumentado que, por meio de vendas de reduzido valor, estaria apenas contrabalançando os efeitos das compras de ações da SANEPAR por ela mesma efetuadas, a fim de "estabilizar" a cotação das ações que estava sendo alterada pela posição que a Vince vinha formando em sociedade cujos valores mobiliários tinham pouco volume de negociação no mercado.

Essa linha de defesa, embora seja verossímil quanto à intenção da acusada, não poderia constituir uma excludente absoluta de responsabilidade da Vince, uma vez que, se as operações realizadas com esse intuito "estabilizador" fossem realmente contudentes e agressivas, aptas a distorcer substancialmente os preços das ações (mesmo que apenas para evitar sua elevação), estaria configurada a infração de manipulação de mercado, com a criação de preço realmente artificial.

No caso, contudo, como bem exposto pelo Diretor Pablo Renteria, o preço utilizado nas vendas estava dentro dos limites negociados no dia por outros investidores¹, de forma que, a meu sentir, não se configurou influência nos preços com substância suficiente para criar condições realmente artificiais de preço, com prejuízo à higidez do mercado.

Ademais, sempre que há a criação de uma condição artificial, o preço da ação tende a retornar ao curso normal após o fim da intervenção, sendo esse justamente o perigo para os demais investidores, que sofreriam os impactos dessas alterações artificiais. O valor das ações da SANEPAR, no entanto, não sofreram alterações substanciais de preço, durante ou após a intervenção, de forma que não se pode afirmar que houve prejuízo aos demais investidores em decorrência da atuação da Vinci.

Destarte, a forma como a Vinci realizou essas vendas parece-me importante para a análise da questão, uma vez que as intervenções foram moderadas, tanto em volume como em preço, sem aptidão para, sequer em tese, causar efetivo desajuste ao mercado e prejuízo aos demais investidores.

Como subsídio adicional (Direito Comparado), cumpre observar que as diretivas da Comunidade Econômica Europeia sobre o tema, recentemente editadas em 16 de abril de 2014 (Regulamento EU nº 596/14), apontam, em seu "anexo A", indicadores de manipulação, e, para tanto, utilizam expressões como "alterações significativas de preço" (item b) e "porcentagem considerável de volume diário"(item a), o que demonstra não ser qualquer intervenção no mercado que deve ser considerada manipulação, mas, apenas aquelas que forem qualificadas por adjetivos que confirmam ideia de relevância e significação.

Com essas observações, acompanho o Diretor Pablo Renteria quanto à absolvição da Vinci da acusação de violação ao item I, combinado com o item II, "b", da Instrução CVM nº 08/1979.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
Diretor

¹ Itens 7 e 8 da declaração de voto do Diretor Pablo Renteria:

"7. No pregão do dia 27.12.2011, conforme apurado pela SMI, a menor oferta de venda formulada pela Vinci, lançada com o propósito de baixar a cotação das ações da Sanepar, foi de R\$4,58. O preço mínimo por papel negociado naquela data foi de R\$4,57, inferior ao valor oferecido pela acusada. Já no pregão do dia 3.2.2012, segundo a área técnica, a Vinci comprou 500 ações ao preço de R\$5,78 cada. Pouco depois, vendeu 200 papéis por R\$5,41. O preço mínimo verificado nesse dia foi de R\$5,31, valor dez centavos menor do que aquele ofertado pela acusada.

8. Disso se depreende que, em cada um dos pregões, outros participantes do mercado ofertaram os papéis a preços inferiores aos ofertados pela Vinci, o que descarta, a meu ver, a conclusão de que as contrapartes da acusada nessas operações tenham sido induzida a comprar as ações de emissão da Sanepar."

Manifestação de voto do Presidente da Sessão, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/9808 realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator tanto no tocante às absolvições propostas quanto no que se refere à condenação da Vinci Equities Gestora de Recursos ao pagamento da penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00.

Dessa forma, utilizando-me da prerrogativa do voto que qualidade concedido ao Presidente da Sessão, proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade, absolve os acusados Bogari Gestão de Investimentos Ltda, João José de Araújo, Joel Musman e José Renato de Camargos e, por voto de qualidade, aplica à Vinci Equities Gestora de Recursos a penalidade de multa pecuniária, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO